



Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 23 moharrem 1430 – 20 janvier 2009

152^{ème} année

N° 6

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Ministère de l'Intérieur et du Développement Local

Nomination d'un directeur général 212

Ministère du Transport

Arrêté du ministre du transport du 5 janvier 2009, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'adjoints technique au corps technique commun des administrations publiques au ministère du transport 212

Arrêté du ministre du transport du 5 janvier 2009, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'adjoints techniques appartenant au corps technique commun des administrations publiques au ministère du transport 215

Ministère des Affaires Sociales, de la Solidarité et des Tunisiens à l'Etranger

Maintien en activité dans le secteur public..... 216

Arrêté du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger du 7 janvier 2009, portant fixation du nombre des commissions régionales de contrôle médical, leur attribution territoriale, leur composition et leurs modalités de fonctionnement créées auprès de la caisse nationale d'assurance maladie 216

Ministère de la Santé Publique

Maintien en activité dans le secteur public..... 217

Arrêté du ministre de la santé publique du 5 janvier 2009, portant approbation du manuel des procédures de gestion des affaires des laboratoires de biologie médicale.... 218

Nomination d'un membre au conseil d'administration de l'hôpital Mongi Slim de la Marsa 218

Nomination d'un membre au conseil d'administration de l'institut Hédi Raïs d'ophtalmologie de Tunis	218
Nomination d'un membre au conseil d'administration d'hôpital d'Enfant de Tunis	218
Nomination d'un membre au conseil d'établissement du centre informatique du ministère de la santé publique.....	218
Nomination de membres au conseil d'administration de l'hôpital Abderrahmen Mami de pneumo-phtisiologie	218
Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme	
Démission d'un notaire.....	219
Cessation de fonctions d'un expert judiciaire	219
Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières	
Décret n° 2009-60 du 8 janvier 2009, relatif à l'attribution à titre privé d'une terre relevant de la collectivité Matmata ancienne à la délégation de Matmata du gouvernement de Gabès (concernant la terre collective dites Chaabet Ouled Ali)	219
Décret n° 2009-61 du 8 janvier 2009, relatif à l'attribution à titre privé d'une terre collective ayant perdu sa vocation agricole et relevant de la collectivité Ouled Bou Yahia à la délégation de Metlaoui du gouvernorat de Gafsa (concernant la terre collective dite El Mzirâa cité la Jeunesse).....	219
Ministère du Développement et de la Coopération Internationale	
Mise fin au détachement d'un magistrat.....	220
Détachement d'un magistrat	220
Nomination d'un membre au conseil d'entreprise de l'institut national de la statistique.....	220
Ministère des Finances	
Maintien en activité dans le secteur public.....	220
Ministère de l'Environnement et du Développement Durable	
Nomination des membres au comité consultatif de « l'écolabel Tunisien ».....	220
Nomination des membres au comité technique permanent de « l'écolabel Tunisien » .	221
Ministère de la Communication et des Relations avec la Chambre des Députés et la Chambre des Conseillers	
Maintien en activité dans le secteur public.....	222
Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Technologie	
Nomination de doyen de la faculté des lettres et des sciences humaines de Kairouan	222
Nomination de directeurs d'institut supérieur	222
Nomination d'un secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche	222
Maintien en activité dans le secteur public.....	222
Ministère de l'Industrie, de l'Energie et des Petites et Moyennes Entreprises	
Décret n° 2009-73 du 13 janvier 2009, relatif à la fixation des conditions et modalités de recouvrement des participations des occupants, des exploitants et des propriétaires d'immeubles dans les zones industrielles au financement des opérations de maintenance et de gestion dans lesdites zones	223
Maintien en activité dans le secteur public.....	223
Fin de maintien en activité dans le secteur public	224
Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 8 janvier 2009, portant extension du périmètre d'intervention du groupement de maintenance et de gestion de la zone industrielle de Ksar-Saïd du gouvernorat de Manouba	224
Ministère du Commerce et de l'Artisanat	
Décret n° 2009-76 du 13 janvier 2009, fixant les attributions et l'organisation des directions régionales du commerce.....	224
Maintien en activité dans le secteur public.....	226

Arrêté du ministre du commerce et de l'artisanat du 7 janvier 2009, portant approbation du cahier des charges relatif à l'organisation de l'exercice de l'activité du commerce de distribution des produits artisanaux tunisiens	226
Arrêté du ministre du commerce et de l'artisanat du 7 janvier 2009, complétant l'arrêté du ministre du commerce et de l'artisanat en date du 18 juin 2005 relatif aux prestations administratives rendues par les services relevant du ministère du commerce et de l'artisanat et les entreprises et établissements publics sous tutelle et aux conditions de leur octroi.....	227
Ministère de l'Education et de la Formation	
Décret n° 2009-78 du 13 janvier 2009, portant création de certains établissements publics sous la tutelle du ministère de l'éducation et de la formation	229
Décret n° 2009-79 du 13 janvier 2009, portant changement d'appellation de certains établissements publics sous la tutelle du ministère de l'éducation et de la formation ...	230
Nomination d'un sous-directeur.....	231
Nomination de chefs de service	231
Nomination de membres au conseil d'établissement du centre national de formation des formateurs et d'ingénierie de formation	231
Ministère de la Culture et de la Sauvegarde du Patrimoine	
Nomination d'un chargé de mission	232
Ministère de l'Emploi et de l'Insertion Professionnelle des Jeunes	
Attribution de l'indemnité de gestion administrative et financière	232
Nomination d'un ingénieur général.....	232
Ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques	
Décret n° 2009-86 du 13 janvier 2009, portant création du centre régional des recherches agricoles à Sidi Bouzid et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.....	232
Nomination de chargé de mission	236
Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques, du ministre de l'intérieur et du développement local et du ministre de la santé publique du 29 novembre 2008, portant approbation du cahier des charges fixant les équipements et les conditions sanitaires qui doivent être fournis dans les moyens de transport des viandes et des abats	236
Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 29 novembre 2008, portant approbation du cahier des charges relatif à la création des centres spécialisés dans le contrôle de croissance des ovins et des caprins	237
Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 29 novembre 2008, portant approbation du cahier des charges relatif à la création des centres spécialisés dans le contrôle de la productivité du lait des ovins et des caprins.....	237
Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 29 novembre 2008, portant approbation du cahier des charges relatif à la création des centres spécialisés dans le contrôle de la productivité du lait des bovins	238
Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 29 novembre 2008, modifiant et complétant l'arrêté du 24 octobre 2005, relatif aux prestations administratives rendues par les services du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, les établissements et les entreprises publics sous-tutelle et aux conditions de leur octroi	238
Nomination d'un membre au conseil d'administration de la société nationale d'exploitation et de distribution des eaux	245

décrets et arrêtés

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

NOMINATION

Par décret n° 2009-55 du 13 janvier 2009.

Monsieur Riadh Haj Taieb, urbaniste général, est chargé des fonctions de directeur général des services techniques à la commune de Sfax.

MINISTERE DU TRANSPORT

Arrêté du ministre du transport du 5 janvier 2009, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'adjoints technique au corps technique commun des administrations publiques au ministère du transport.

Le ministre du transport,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997, la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007 et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre d'externe, tel qu'il a été complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques, tel qu'il a été complété par le décret n° 2003-2633 du 23 septembre 2003.

Arrête :

Article premier - Les adjoints techniques sont recrutés par voie de concours externe sur épreuves ouvert aux candidats âgés de trente cinq (35) ans au plus, calculés conformément aux dispositions du décret susvisé n° 82-1229 du 2 septembre 1982 et titulaires :

1) du diplôme du baccalauréat (mathématiques, sciences expérimentales, techniques ou économie de gestion) ou d'un diplôme admis en équivalence,

2) ou d'un diplôme de formation homologué au niveau prévu au paragraphe 1 du présent article.

Art. 2 - Le concours externe susvisé est ouvert par arrêté du ministre du transport. Cet arrêté fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours,
- la date de clôture de la liste d'inscription,

- la date et le lieu du déroulement du concours,
- le lieu et l'adresse où les dossiers de candidature doivent être déposés ou adressés par lettres recommandées.

Art. 3 - Les candidats au concours externe susvisé doivent joindre à l'appui de leurs demandes de candidature les pièces suivantes :

A- Lors du dépôt des candidatures :

1. une demande de candidature,
2. une photocopie de la carte d'identité nationale,
3. une copie du diplôme accompagnée, pour les diplômés étrangers, d'une copie de la décision d'équivalence.

Il n'est pas nécessaire que les signatures soient légalisées et que les photocopies de ces pièces soient certifiées conformes aux originaux.

Le candidat ayant dépassé l'âge légal, doit joindre aux pièces sus-énumérées une attestation justifiant l'accomplissement par le candidat de services civils effectifs ou l'inscription au bureau de l'emploi et du travail indépendant en vue de déduire la durée de ces services de l'âge maximum légal du candidat.

B- Les candidats déclarés admissibles doivent fournir les pièces essentielles nécessaires suivantes :

1. un extrait du casier judiciaire (l'original) n'excédant pas un an,
2. un extrait de l'acte de naissance n'excédant pas un an,
3. un certificat médical (l'original) n'excédant pas trois mois, attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires pour l'exercice de ses fonctions sur tout le territoire de la République,
4. une copie dûment certifiée conforme à l'original du diplôme.

Tout candidat qui ne produit pas les pièces précitées ne doit pas être autorisé à subir les épreuves d'admission.

Art. 4 - Toute candidature parvenue après la clôture de la liste d'inscription est obligatoirement rejetée, le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre central faisant foi.

Art.5 - La liste des candidats admis à participer au concours susvisé est arrêtée définitivement par le ministre du transport après examen des dossiers de candidature par les membres du jury.

Art. 6 - Le concours externe susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

Le président du jury peut constituer des sous-commissions pour faire passer aux candidats l'épreuve orale.

Art. 7 - Le concours externe susvisé comporte des épreuves écrites pour l'admissibilité et une épreuve orale pour l'admission.

A- Epreuves écrites :

- 1) une épreuve portant sur l'organisation administrative, politique et financière en Tunisie,
- 2) une épreuve technique,

B- Epreuve orale d'ordre technique :

Elle porte sur une question tirée du programme de l'épreuve technique annexé au présent arrêté suivie d'une conversation avec les membres du jury.

Le choix du sujet se faire par tirage au sort. Au cas où le candidat veut changer de sujet, la note qui lui sera attribuée doit être divisée par deux.

Le programme des épreuves écrites et de l'épreuve orale est fixé en annexe ci-jointe.

La durée et les coefficients appliqués à chaque épreuve sont fixés ainsi qu'il suit :

Nature de l'épreuve	Durée	Coefficient
I - Epreuves écrites :		(4)
- Epreuve portant sur l'organisation administrative, politique et financière en Tunisie.	2 heures	(1)
- Epreuve technique	4 heures	(3)
II - Epreuve orale :		(1)
* préparation	30 minutes	
* exposé	15 minutes	
* discussion	15 minutes	

Art. 8 - Les épreuves sont rédigées indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.

Néanmoins, les candidats ayant opté pour la rédaction des épreuves en langue française sont tenus de rédiger au moins une de ces deux épreuves en langue arabe.

Le jury du concours constatera dans le procès-verbal de ses délibérations l'annulation de l'ensemble des épreuves de tout candidat qui n'aura pas respecté les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article.

Art. 9 - Les épreuves écrites sont soumises à une double correction. Il est attribué à chacune des épreuves une note exprimée en chiffres variant de zéro (0) à vingt (20).

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées est supérieur à quatre points, l'épreuve sera soumise de nouveau à l'appréciation de deux autres correcteurs, la note définitive sera égale la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 10 - Toute note inférieure à six (6) sur vingt (20) attribuée aux épreuves du concours est éliminatoire.

Sauf décision contraire du jury, nul n'est admis à subir l'épreuve orale s'il n'a pas obtenu un total de quarante (40) points au moins à l'ensemble des épreuves écrites.

Art.11 - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas obtenu au minimum cinquante (50) points pour l'ensemble des épreuves écrites et orale.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points à l'ensemble des épreuves, la priorité sera accordée au plus âgé.

Art. 12 - Les candidats déclarés admissibles sont informés par lettres individuelles ou par affichage dans les locaux de l'administration du lieu et de la date du déroulement de l'épreuve orale.

Art. 13 - Sauf décision contraire du jury du concours, les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves écrites ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni de toute autre document de quelque nature que se soit.

Art. 14 - Nonobstant, les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation de l'épreuve qu'il a subie et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout examen ou concours administratifs ultérieurs.

Cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre du transport sur proposition du jury du concours.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 15 - Le jury du concours procède au classement des candidats par ordre de mérite et propose deux listes des candidats pouvant être admis définitivement :

A) la liste principale,

B) la liste complémentaire : Cette liste est établie dans la limite de 50% au maximum du nombre des candidats inscrits sur la liste principale, elle permet, le cas échéant, à l'administration de remplacer les candidats inscrits sur la liste principale et qui n'ont pas rejoint leurs postes d'affectation.

Art. 16 - La liste principale et la liste complémentaire des candidats admis au concours externe sur épreuves pour le recrutement d'adjoints techniques sont arrêtées définitivement par le ministre du transport.

Art. 17 - L'administration proclame la liste principale et invite les candidats à rejoindre leurs postes d'affectation.

Au terme du délai maximum d'un mois après la date de proclamation de la liste principale, l'administration doit mettre en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, les candidats défaillants en les invitant à rejoindre leurs postes dans un délai maximum de 15 jours, faute de quoi, ils sont radiés de la liste principale des candidats admis et remplacés par ceux inscrits par ordre de mérite sur la liste complémentaire.

Le recours à la liste complémentaire prend fin dans un délai maximum de six (6) mois après la proclamation de la liste principale.

Art. 18 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 janvier 2009.

Le ministre du transport

Abderrahim Zouari

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

Programme du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'adjoints techniques au ministère du transport

I - Première épreuve : portant sur l'organisation politique, administrative et financière en Tunisie

A - L'organisation politique de la Tunisie,

* la constitution tunisienne,

* les institutions constitutionnelles,

* droits et obligations du citoyen.

B - L'organisation administrative de la Tunisie

* la centralisation, la décentralisation, la déconcentration.

* l'administration locale et les collectivités locales,

* les établissements et les entreprises publiques.

C - Budget de l'Etat :

* définition,

* préparation et approbation du budget,

D - Les marchés publics :

* les textes réglementaires,

* préparation d'un marché,

* exécution d'un marché et sa régularisation définitive.

E - Le statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif.

F - Le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques.

II - Deuxième épreuve d'ordre technique :

1/ Spécialité transport terrestre

1- Les conventions internationales et bilatérales en matière de transport terrestre,

2- Circulation routière :

- La conduite automobile

- Les permis de conduire

- L'enseignement de la conduite automobile

3- Véhicules :

- Les règles techniques

- La réception et l'homologation

- L'immatriculation

- La visite technique

4- Code de la route :

- Les dispositions du code de la route et de ses textes d'application

5- Organisation du transport terrestre :

- Organisation du transport collectif de personnes

- Organisation du transport public par voitures de taxi, de louage et de transport rural

- Le transport intérieur de marchandises

- Le transport international de marchandises.

2/ Spécialité marine marchande

1- Réglementation nationale maritime

2- Les organisations maritimes internationales

3- Les conventions internationales :

* du droit maritime

* de la sécurité, la pollution des navires, la formation et du travail maritime.

4- Transport multimodal

5- Les ports et la législation nationale dans le domaine portuaire

3/ Spécialité aviation civile

1 - Réglementations générales :

- Convention de Chicago 1944

- Organisation de l'aviation civile internationale (OACI)

2- Navigation aérienne :

- Exploitation du transport aérien

- Aéroports et opérations aériennes

- Equipements techniques de la navigation aérienne

3- Transport aérien :

- Exploitation du transport aérien :

- Economie et statistiques du transport aérien

4- Navigabilité des avions

- Electronique de l'avion : les parties relatives aux équipements de bord de l'annexe n° 6 (parties I et II de la convention de Chicago 1944)

- Structure de l'avion

- Les moteurs

4/ Spécialité statistique

1- Technique de la statistique

2- Techniques des estimations et des expériences

3- Analyse des données.

5/ Spécialité informatique

1- Architecture de base d'un ordinateur

2- Systèmes d'exploitation des ordinateurs

3- Fichiers :

* Définition, avantages et inconvénients

* Opérations sur les fichiers

* Différents types d'organisation

4- Bases de données :

* Définition et avantages

* Différents modèles d'organisation des bases de données

* Systèmes de gestion des bases de données

5- Réseaux INTERNET et INTRANET : conception et outils

6- Langages informatiques :

* Les différents langages informatiques

* Les principes fondamentaux de la programmation informatique

6/ Spécialité bâtiment

1- Fondations: différents types de fondations, conditions d'exécution, avantages et inconvénients de chaque méthode, conception des fondations et calcul des structures simples.

2- Murs : divers types de murs, cloisons, murs rideaux, stabilité des murs et leur ouverture, différents types et caractéristiques de la maçonnerie, plafonds...

3- Planchers, jointement et rejointement-joints de dilatation et de rupture, enduits aux liants hydrauliques, percements et scellements, conduites, gaines et supports, travaux de platerie, ouvrages en stuc-escaliers, carrelages et différents produits céramiques.

4- Etanchéité, isolation thermique, acoustique et antivibratoire.

5- Matériaux traditionnels

* Agrégat, chaux, ciment, sable, plâtre, mortier et béton

* Mise en oeuvre: coffrage, transport du béton, épandage et vibration, béton coulé sous l'eau.

7/ Spécialité génie civil

1- Matériaux et procédés de construction: agrégat et liants hydrauliques.

2- Fondations: différents types de fondations, conditions d'exécution, avantages et inconvénients de chaque méthode, conception des fondations et calcul des structures simples.

3- Géotechnique et laboratoire.

* Description des divers types d'appareils d'essai sur terrain

* Mode opératoire et domaine d'application

* Essai de laboratoire

* Description des divers essais, matériel employé et interprétation des résultats.

8/ Spécialité électricité

1- Lois du courant continu

2- Electromagnétisme

3- Courant alternatif sinusoïdal et courant triphasé.

4- Appareils de mesure.

5- Condensateurs.

6- Machines électriques, générateurs, moteurs et transformateurs.

7- Machines à courant continu de type courant.

8- Réversibilité de la dynamo-moteur.

9- Fonctionnement des machines à courant continu.

10- Accumulateurs, technologie, fonctionnement et charge électrique.

11- Machines à courant alternatif de type courant.

12- Organes de commande des machines électriques.

13- Commande électromécanique des moteurs.

14- Démarrage.

15- Commande automatique.

9/ Spécialité imprimerie :

- Les grandes procédures d'impression.

- Maintenance de la machine et les opérations nécessaires avant sa mise en marche.

- Les accidents et la protection.

10/ Spécialité mécanique auto et électricité auto :

A - Mécanique- auto

- Connaissance des mécanismes (embrayage, carburateur, pompe d'injection, boîte de vitesse, freins, suspension, carrosserie).

- Moteur diesel et moteur à essence.

- Détection d'une panne mécanique et sa réparation.

B- Electricité-auto.

- Connaissance des éléments électriques (démarrateur, alternateur, allumage et batterie).

- Equipement électriques d'un véhicule (générateur de courant, récepteur, éclairage signalisation et commande).

- Détection d'une panne électrique et sa réparation.

Arrêté du ministre du transport du 5 janvier 2009, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'adjoints techniques appartenant au corps technique commun des administrations publiques au ministère du transport.

Le ministre du transport,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997, la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003 et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques, tel qu'il a été complété par le décret n° 2003-2633 du 23 décembre 2003,

Vu l'arrêté du ministre du transport du 5 janvier 2009, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'adjoint technique appartenant au corps technique commun des administrations publiques au ministère du transport.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère du transport, le 25 mars 2009 et jours suivants, un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'adjoints techniques appartenant au corps technique commun des administrations publiques.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un (1) seul poste, spécialité électricité.

Art. 3 - La date de clôture de la liste d'inscription des candidatures est fixée au 25 février 2009.

Art. 4 - Les dossiers de candidatures doivent être adressés par lettre recommandée ou déposés au bureau d'ordre central du ministère du transport.

Tunis, le 5 janvier 2009.

Le ministre du transport

Abderrahim Zouari

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2009-56 du 13 janvier 2009.

Monsieur Midouni Taher, inspecteur de l'éducation spécialisée, est maintenu en activité pour une troisième période d'une année, à compter du 1er février 2009.

Arrêté du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger du 7 janvier 2009, portant fixation du nombre des commissions régionales de contrôle médical, leur attribution territoriale, leur composition et leurs modalités de fonctionnement créées auprès de la caisse nationale d'assurance maladie.

Le ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger,

Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l'organisation sanitaire,

Vu la loi n° 2004-71 du 2 août 2004, portant institution d'un régime d'assurance maladie,

Vu le décret n° 2005-321 du 16 février 2005, portant détermination de l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de la caisse nationale d'assurance maladie,

Vu le décret n° 2005-2978 du 8 novembre 2005, fixant les attributions du ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger,

Vu le décret n° 2005-3031 du 21 novembre 2005, fixant les modalités et les procédures de l'exercice du contrôle médical prévu par la loi n° 2004-71 du 2 août 2004, portant institution d'un régime d'assurance maladie et notamment son article 26,

Vu le décret n° 2005-3154 du 6 décembre 2005, portant détermination des modalités et procédures de conclusion et d'adhésion aux conventions régissant les rapports entre la caisse nationale d'assurance maladie et les prestataires de soins,

Vu le décret n° 2007-1366 du 11 juin 2007, portant détermination des étapes d'application de la loi n° 2004-71 du 2 août 2004, portant institution d'un régime d'assurance maladie aux différentes catégories d'assurés sociaux mentionnés dans les différents régimes de sécurité sociale,

Vu le décret n° 2007-1367 du 11 juin 2007, portant détermination des modalités de prise en charge, procédures et taux des prestations de soins au titre du régime de base d'assurance maladie, tel que modifié par le décret n° 2008-756 du 24 mars 2008,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 1^{er} juin 2006, fixant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, biologistes, médecins dentistes, psychologues cliniciens, sages-femmes et auxiliaires médicaux, tel que modifié par l'arrêté du ministre de la santé publique du 18 mars 2008,

Vu l'arrêté conjoint du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger et du ministre de la santé publique du 13 avril 2007, fixant les listes des spécialités et des actes médicaux et paramédicaux, des médicaments, de l'appareillage, des frais de transport sanitaire, ainsi que la liste des prestations nécessitant l'accord préalable, pris en charge par le régime de base d'assurance maladie,

Vu l'arrêté conjoint du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger et du ministre de la santé publique du 25 juin 2007, portant fixation de la liste des affections lourdes ou chroniques prises en charge intégralement par la caisse nationale d'assurance maladie,

Vu l'arrêté conjoint du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger et du ministre de la santé publique du 29 juin 2007, portant fixation de la liste des prestations d'hospitalisation dispensées dans les établissements sanitaires privés conventionnés avec la caisse nationale d'assurance maladie et prises en charge dans le cadre du régime de base d'assurance maladie,

Vu l'arrêté conjoint du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger et du ministre de la santé publique du 15 août 2007, relatif à la fixation de la liste des médicaments génériques servant de base pour la détermination des prix de référence des médicaments pris en charge dans le cadre du régime de base d'assurance maladie,

Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger du 3 juin 2008, portant fixation du plafond annuel des montants des prestations de soins ambulatoires prises en charge par le régime de base d'assurance maladie, au titre de la filière privée de soins ou du système de remboursement.

Arrête :

Article premier - Le nombre des commissions régionales de contrôle médical compétentes pour statuer sur les demandes présentées par l'assuré social pour la révision des décisions rendues par la caisse nationale d'assurance maladie sur avis du praticien conseil prévues par l'article 26 du décret n° 2005-3031 du 21 novembre 2005 susvisé est fixé à trois. La première siège à Tunis, la deuxième à Sousse et la troisième à Sfax.

Art. 2 - L'attribution territoriale de chacune des commissions régionales de contrôle médical citées à l'article premier du présent arrêté, est fixée comme suit :

- **la commission régionale de contrôle médical de Tunis** : couvre les gouvernorats de Tunis, l'Ariana, Ben Arous, Manouba, Bizerte, Beja, Jendouba, le Kef, Zaghouan, Nabeul et Siliana,

- **la commission régionale de contrôle médical de Sousse** : couvre les gouvernorats de Sousse, Kairouan, Monastir, Mahdia et Kasserine,

- **la commission régionale de contrôle médical de Sfax** : couvre les gouvernorats de Sfax, Gabès, Gafsa, Sidi Bouzid, Tozeur, Kébili, Mednine et Tataouine.

Art. 3 - Chaque commission régionale du contrôle médical se compose d'un président et de trois membres appartenant à la caisse nationale d'assurance maladie et

désignés par le président-directeur général de la caisse nationale d'assurance maladie.

- un médecin conseil : président de la commission,
- un médecin conseil : membre,
- deux praticiens conseils : membres.

Le président de la commission régionale de contrôle médical peut inviter en cas de besoin des experts parmi les professionnels de santé à assister aux séances de la commission et s'éclairer de leur avis.

Art. 4 - La commission régionale de contrôle médical se réunit sur invitation de son président chaque fois qu'il est nécessaire et au moins une fois tous les quinze jours.

Art. 5 - La commission régionale de contrôle médical statue sur les dossiers de révision des décisions de la caisse nationale d'assurance maladie sur la base d'une demande écrite formulée par l'assuré social et déposée auprès du centre régional ou local de la caisse nationale d'assurance maladie qui a émis la décision objet du litige.

La demande est transmise au praticien conseil qui a émis la décision pour étude et en cas de maintien de ce dernier de son avis, il établit un rapport à cet effet qui est transmis à la commission régionale de contrôle médical compétente accompagné de la demande de révision.

La commission régionale de contrôle médical peut convoquer l'assuré social à se présenter personnellement ou se faire représenter pour audition et lui permettre de présenter les justificatifs nécessaires à sa demande et ce sept jours avant la date de la réunion de la commission et la décision de la commission n'est pas subordonnée à la présence de l'assuré social ou son représentant s'il a été convoqué.

La commission régionale de contrôle médical peut en cas de besoin ordonner la réalisation de toutes enquêtes, vérifications et expertises qu'elle juge nécessaire et elle peut inviter le médecin traitant du bénéficiaire.

Art. 6 - La commission régionale de contrôle médical rend ses décisions motivées en confirmant ou infirmant l'avis du praticien conseil par la majorité des voix de ses membres et ce dans les quinze jours qui suivent la date de sa réception de la demande de révision. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 7 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 janvier 2009.

Le ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger

Ali Chaouch

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2009-57 du 5 janvier 2009.

Les personnes dont les noms suivent sont maintenues en activité pour une période d'une année conformément aux indications du tableau suivant :

Nom et Prénom	Grade	Année du maintien date d'effet	Etablissement
Docteur Mohamed Moncef El Khaldi	Professeur hospitalo-universitaire en médecine	Cinquième année à compter du 1 ^{er} janvier 2009	Institut national de neurologie
Docteur Sadok Sayed	Professeur hospitalo-universitaire en médecine	Troisième année à compter du 1 ^{er} février 2009	Hôpital Habib Thameur de Tunis
Docteur Taoufik Ben Chaâbane	Professeur hospitalo-universitaire en médecine	Troisième année à compter du 1 ^{er} février 2009	Hôpital La Rabta de Tunis
Docteur Sarra Baltagi épouse Ben Jilani	Professeur hospitalo-universitaire en médecine	Troisième année à compter du 1 ^{er} février 2009	Hôpital Charles Nicolle de Tunis
Docteur Marie Françoise épouse Ben Dridi	Professeur hospitalo-universitaire en médecine	Troisième année à compter du 1 ^{er} mars 2009	Hôpital La Rabta de Tunis
Docteur Bachra Driss épouse Ben Ammar	Professeur hospitalo-universitaire en médecine	Deuxième année à compter du 1 ^{er} février 2009	Hôpital Mongi Slim de la Marsa
Docteur Mobamed Issam Beyrouti	Professeur hospitalo-universitaire en médecine	Deuxième année à compter du 1 ^{er} février 2009	Hôpital Habib Bourguiba de Sfax
Docteur Habib Essabah	Professeur hospitalo-universitaire en médecine	Première année à compter du 1 ^{er} février 2009	Hôpital Sahloul de Sousse
Docteur Abdelkader Ayoub	Professeur hospitalo-universitaire en médecine	Première année à compter du 1 ^{er} février 2009	Hôpital Hédi Chaker de Sfax
Docteur Abderraouf Ghanem	Maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine	Première année à compter du 1 ^{er} février 2009	Centre de Traumatologie et des grands brûlés de Ben Arous

Par décret n° 2009-58 du 13 janvier 2009.

Monsieur Mohamed Hédi Aloui, administrateur général et directeur de l'hôpital régional de Ben Arous, est maintenu en activité pour une quatrième année, à compter du 1^{er} février 2009.

Par décret n° 2009-59 du 13 janvier 2009.

Le docteur Raja Ben Sassi épouse Louati, médecin major de la santé publique, est maintenue en activité après l'âge de 60 ans pour une période d'une année, à compter du 1^{er} janvier 2009.

Arrêté du ministre de la santé publique du 5 janvier 2009, portant approbation du manuel des procédures de gestion des affaires des laboratoires de biologie médicale.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 2002-54 du 11 juin 2002, relative aux laboratoires d'analyses médicales,

Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, relatif à la définition de la mission et des attributions du ministère de la santé publique,

Vu le décret n° 81-793 du 9 juin 1981, portant organisation des services de l'administration centrale du ministère de la santé publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, notamment le décret n° 2007-3017 du 27 novembre 2007 et notamment ses articles 21 (nouveau) et 25 (6),

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le contenu des plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 15 mai 1996, fixant le plan de mise à niveau du ministère de la santé publique, tel que modifié par l'arrêté du 29 octobre 1997,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 6 août 1996, portant publication du manuel des procédures relatif à la gestion des affaires des laboratoires de biologie médicale,

Vu le manuel des procédures de gestion des affaires des laboratoires de biologie médicale.

Arrête :

Article premier - Est approuvé, le manuel des procédures de gestion des affaires des laboratoires de biologie médicale.

Art. 2 - Tous les services concernés sont chargés de l'application de ce manuel.

Art. 3 - Le directeur de l'organisation, des méthodes et de l'informatique est chargé, le cas échéant, de la mise à jour de ce manuel, en coordination avec les parties concernées.

Art. 4 - Sont abrogées, les dispositions de l'arrêté du 6 août 1996 susvisé.

Art. 5 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 janvier 2009.

Le ministre de la santé publique

Mondher Zenaidi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

NOMINATIONS

Par arrêté du ministre de la santé publique du 5 janvier 2009.

Madame Chadia Raach, est nommée membre représentant le ministère du développement et de la coopération internationale au conseil d'administration de l'hôpital Mongi Slim de la Marsa en remplacement du monsieur Hassen Werfelli, et ce, à partir du 2 décembre 2008.

Par arrêté du ministre de la santé publique du 5 janvier 2009.

Monsieur Mohamed Ben Gharbia est nommé membre représentant le ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger au conseil d'administration de l'institut Hédi Rais d'ophtalmologie de Tunis, en remplacement de monsieur Mohamed Tahar Boujemaa, et ce, à partir du 25 novembre 2008.

Par arrêté du ministre de la santé publique du 7 janvier 2009.

Madame Ilhem Harbaoui est nommée membre représentant le ministère du développement et de la coopération internationale au conseil d'administration de l'hôpital d'Enfants de Tunis en remplacement de Monsieur Tarek Belarbi, et ce, à partir du 2 décembre 2008.

Par arrêté du ministre de la santé publique du 8 janvier 2009.

Monsieur Rezig Oueslati est nommé membre représentant le ministère de la santé publique au conseil d'établissement du centre informatique du ministère de la santé publique, en remplacement de Monsieur Naceur Masrouki, et ce, à partir du 11 décembre 2008.

Par arrêté du ministre de la santé publique du 8 janvier 2009.

Sont nommés membres au conseil d'administration de l'hôpital Abderrahmen Mami du pneumo-phtisiologie de l'Ariana, et ce, à partir du 7 janvier 2009 :

- docteur Anies Hamzaoui : président du comité médical,

- docteur Mohamed Besbes : médecin chef de service,

- docteur Mohamed Lamin Megdich : médecin chef de service,

- docteur Sadok Yaalaoui : médecin chef de service,
- docteur Ridha El Mehouchi : représentant des médecins maîtres de conférences agrégés et des médecins des hôpitaux exerçant au sein de l'hôpital,
- docteur Hanadi Wali Abid : représentant des médecins assistants hospitalo-universitaires exerçant au sein de l'hôpital,
- Monsieur Ridha Frigui : représentant du corps paramédical exerçant au sein de l'hôpital.

**MINISTERE DE LA JUSTICE
ET DES DROITS DE L'HOMME**

DEMISSION

Par arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 8 janvier 2009.

La démission de Monsieur Mohamed Chabchoub, notaire à Sfax, circonscription du tribunal de première instance dudit lieu, est acceptée pour des raisons personnelles.

CESSATION DE FONCTIONS

Par arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 8 janvier 2009.

Est déchargé définitivement de ses fonctions, Monsieur Ahmed Abdelmoula expert judiciaire en matière de mécanique dans la circonscription de la cour d'appel de Sfax. Son nom est radié de la liste des experts judiciaires pour des raisons personnelles.

**MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES**

Décret n° 2009-60 du 8 janvier 2009, relatif à l'attribution à titre privé d'une terre relevant de la collectivité Matmata ancienne à la délégation de Matmata du gouvernement de Gabès (concernant la terre collective dites Chaabet Ouled Ali).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime des terres collectives, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971, par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979 et par la loi n° 88-5 du 8 février 1988,

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965, fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964,

relative au régime des terres collectives, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981, par le décret n° 88-894 du 29 avril 1988 et par le décret n° 95-1229 du 10 juillet 1995,

Vu le procès-verbal de la réunion du conseil de gestion de la collectivité Matmata ancienne à la délégation de Matmata en date du 27 juin 2006, relatif à l'attribution à titre privé de la terre collective dite Chaabet Ouled Ali, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Matmata le 24 février 2007, par le conseil de tutelle régional du gouvernement de Gabès, le 21 juillet 2007 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 29 novembre 2008.

Décète :

Article premier - Sont confirmées les décisions du conseil de gestion de la collectivité Matmata ancienne à la délégation de Matmata du gouvernement de Gabès, relatives à l'attribution à titre privé de la terre collective dite Chaabet Ouled Ali et qui sont consignées dans son procès-verbal en date du 27 juin 2006, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Matmata le 24 février 2007, par le conseil de tutelle régional du gouvernement de Gabès, le 21 juillet 2007 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 29 novembre 2008, et ce, conformément aux tableau et plan annexés au présent décret.

Art. 2 - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 janvier 2009.

P/Le Président de la République

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Décret n° 2009-61 du 8 janvier 2009, relatif à l'attribution à titre privé d'une terre collective ayant perdu sa vocation agricole et relevant de la collectivité Ouled Bou Yahia à la délégation de Metlaoui du gouvernement de Gafsa (concernant la terre collective dite El Mzirâa cité la Jeunesse).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime des terres collectives, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971, par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979 et par la loi n° 88-5 du 8 février 1988,

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965, fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, relative au régime des terres collectives, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981, par le décret n° 88-894 du 29 avril 1988 et par le décret n° 95-1229 du 10 juillet 1995,

Vu le procès-verbal de la réunion du conseil de gestion de la collectivité Ouled Bou Yahia à la délégation de

Metlaoui en date du 15 mai 2007, relatif à l'attribution à titre privé de la terre collective dite El Mzirâa cité la Jeunesse et ayant perdu sa vocation agricole, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Metlaoui le 21 novembre 2007, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Gafsa, le 5 mars 2008 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 15 novembre 2008.

Décète :

Article premier - Sont confirmées les décisions du conseil de gestion de la collectivité Ouled Bou Yahia à la délégation de Metlaoui du gouvernorat de Gafsa, relatives à l'attribution à titre privé de la terre collective dite El Mzirâa et qui sont consignées dans son procès-verbal en date du 15 mai 2007, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Metlaoui le 21 novembre 2007, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Gafsa, le 5 mars 2008 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 15 novembre 2008, et ce, conformément aux tableau et plan annexés au présent décret.

Art. 2 - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 janvier 2009.

P/Le Président de la République

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FIN DE DETACHEMENT

Par décret n° 2009-62 du 13 janvier 2009.

Il est mis fin au détachement de Monsieur Béchir Zitoun magistrat de troisième grade auprès du ministère du développement et de la coopération internationale (agence tunisienne de la coopération technique), à compter du 31 août 2008.

DETACHEMENT

Par décret n° 2009-63 du 13 janvier 2009.

Monsieur Béchir Zitoun, magistrat de troisième grade, est détaché auprès du ministère du développement et de la coopération internationale (agence tunisienne de la coopération technique) pour une période de trois ans, à compter du 1^{er} septembre 2008.

NOMINATION

Par arrêté du ministre du développement et de la coopération internationale du 8 janvier 2009.

Monsieur Mohamed Jnidi Abderrezek est nommé membre représentant le ministère de l'industrie, de

l'énergie et des petites et moyennes entreprises au conseil d'entreprise de l'institut national de la statistique en remplacement de Monsieur Tarek Hamzaoui.

MINISTERE DES FINANCES

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2009-64 du 13 janvier 2009.

Monsieur Mahmoud Ben Fareh, directeur première classe à la banque de l'habitat, est maintenu en activité pour une deuxième période d'un an, à partir du 1^{er} février 2009.

Par décret n° 2009-65 du 13 janvier 2009.

Monsieur Bouhlila Rajhi, conseiller des services publics au ministère des finances, est maintenu en activité pour une période d'une année, à compter du 1^{er} février 2009.

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

NOMINATIONS

Par arrêté du ministre de l'environnement et du développement durable du 5 janvier 2009.

Mesdames et Messieurs, cités ci-après, sont désignés membres du comité consultatif de l'écolabel tunisien :

- Mohammed Faouzi Khalil : représentant du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

- Moujahed Hannechi : représentant du ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

- Nour El Horri : représentante du ministère du commerce et de l'artisanat,

- Monji Laamiri : représentant du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

- Seifallah Hababou : représentant du ministère du tourisme,

- Yassine Chahed : représentant du ministère des technologies de la communication,

- Fatma Hosni : représentante du ministère du transport,

- Samir Ouerghemmi : représentant du ministère de la santé publique,

- Khemaies Zayeni : représentant du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,

- Mohamed Jamel Eddine Chetoui: représentant de l'Union tunisienne de l'agriculture et de la pêche,

- Abdelmoumen Toukebi : représentant de l'agence de promotion des investissements agricoles,

- Mohammed Ben Khedhr: représentant du centre technique de l'agriculture biologique,

- Imed Andoulsi : représentant de l'agence nationale de maîtrise de l'énergie,
- Mabrouk Mabrouk : représentant de l'agence de promotion de l'industrie,
- Cherif Ezzine: représentant de l'institut national de normalisation et de la propriété industrielle,
- Maher Feki : représentant de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat,
- Aziza Hamrouni : représentante de l'agence nationale de gestion des déchets,
- Mourad Ben Moussa : représentant de l'agence nationale de protection de l'environnement,
- Riadh Gharsallaoui : représentant du centre international des technologies de l'environnement de Tunis,
- Lotfi Khaldi : représentant de l'organisation de défense du consommateur,
- Mohammed Ali Abrougui : représentant de l'association tunisienne pour la protection de la nature et de l'environnement,
- Habib Boujenah : représentant de l'association santé et environnement,
- Abdelhamid Zammouri : représentant de l'association pour le développement durable de Médenine.

Par arrêté du ministre de l'environnement et du développement durable du 7 janvier 2009.

Mesdames et Messieurs, cités ci-après, sont désignés membres du comité technique permanent de « l'écolabel tunisien » :

- Samia Maamar Belkhiria : représentante du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques,
- Mohsen El Missaoui : représentant du ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,
- Leila El Ksouri : représentante du ministère du commerce et de l'artisanat,
- Mohammed Addad : représentant du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,
- Mohammed Mahdi El Hlioui : représentant du ministère du tourisme et de l'office national du tourisme tunisien,
- Tarek Kchida : représentant du ministère des technologies de la communication,
- Wissem Kaiida Mahjoub : représentant du ministère du transport,
- Raja Mazouzi : représentante du ministère de la santé publique,
- Abdelwahed Ghorbal : représentant du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,

- Jamel Eddine Chetoui : représentant de l'union tunisienne de l'agriculture et de la pêche,
- Afef Ben Amara : représentante de l'agence de promotion des investissements agricoles,
- Imed Ben Attia : représentant du centre technique de l'agriculture biologique,
- Amel Bida : représentante de l'agence nationale pour la maîtrise de l'énergie,
- Mabrouk Mabrouk : représentant de l'agence de promotion de l'industrie,
- Latifa Ben Hammouda : représentante de l'institut national de normalisation et de la propriété industrielle,
- Zied Charfi : représentant de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat,
- Aziza Hamrouni : représentante de l'agence nationale de gestion des déchets,
- Hamed Mrabti : représentant de l'agence nationale de protection de l'environnement,
- Lilia Ben Abdallah : représentante du centre international des technologies de l'environnement de Tunis,
- Lotfi Khaldi : représentant de l'organisation de défense du consommateur,
- Abdelkader Missaoui : représentant du centre technique de la chimie,
- Mohammed Chebbi : représentant du centre technique des industries mécaniques et électriques,
- Mohsen Najar : représentant du centre technique des industries agroalimentaires,
- Makki Saidani : représentant du centre technique de l'industrie du bois et de l'ameublement,
- Olfa Bousetta : représentante du centre technique de l'emballage et du conditionnement,
- Houcine Beltaief : représentant du centre technique du textile,
- Naima Essanaa : représentante du centre national de l'industrie du cuir et des chaussures,
- Imed Ben Salah : représentant du centre technique des matériaux de construction de la céramique et du verre,
- Ahmad Farih : représentant de la fédération tunisienne des hôtels,
- Lilia Haddad : représentante de l'office des céréales,
- Kamel Ben Ammar : représentant de l'office national de l'huile,
- Hammadi Riahi : représentant du groupement de l'industrie des conserves alimentaires,
- Rim Chouchene : représentante de la banque nationale des gènes,
- Mohammed Marzougui : représentant de l'association tunisienne pour la protection de la nature et de l'environnement,
- Tarek Fazzeni : représentant de l'association Tanmya 21,
- El Arbi Ennabli : représentant de la jeune chambre économique de Tunisie.

**MINISTERE DE LA COMMUNICATION
ET DES RELATIONS AVEC LA
CHAMBRE DES DEPUTES ET LA
CHAMBRE DES CONSEILLERS**

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2009-66 du 13 janvier 2009.

Monsieur Salah Ben Salah, directeur principal de la photo à la télévision tunisienne, est maintenu en activité pour une troisième année, et ce, à compter du 1^{er} février 2009.

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE ET DE LA TECHNOLOGIE**

NOMINATIONS

Par décret n° 2009-67 du 13 janvier 2009.

Madame Leila Marzouki épouse Rammah, maître assistant de l'enseignement supérieur, est chargée des fonctions de doyen de la faculté des lettres et des sciences humaines de Kairouan, à compter du 23 juillet 2008.

Par décret n° 2009-68 du 13 janvier 2009.

Monsieur Faouzi Aloui, maître assistant de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur de l'institut supérieur des études appliquées en humanités du Kef, à compter du 21 juillet 2008.

Par décret n° 2009-69 du 13 janvier 2009.

Monsieur Bechir Kalthoum, maître assistant de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur de l'institut préparatoire des études d'ingénieurs de Gafsa, à compter du 8 septembre 2008.

Par décret n° 2009-70 du 8 janvier 2009.

Madame Sourour Dammak, analyste, est chargée des fonctions de secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à la faculté des sciences de Sfax.

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2009-71 du 13 janvier 2009.

Les enseignants de l'enseignement supérieur, dont les noms suivent sont maintenus en activité pour une 1^{ère} année, à compter du 1^{er} octobre 2008 conformément aux indications du tableau suivant :

Prénom et nom	Grade	Affectation
Nazih Znaïdi	Professeur de l'enseignement supérieur	Institut préparatoire aux études d'ingénieurs de Nabeul
Naceur Ayed	Professeur de l'enseignement supérieur	Institut national des sciences appliquées et de technologie
Noureddine Ben Ayed	Professeur de l'enseignement supérieur	Faculté des sciences de Bizerte
Mohamed Rzeigui	Professeur de l'enseignement supérieur	Faculté des sciences de Bizerte
Faouzi Mghanem	Professeur de l'enseignement supérieur	Faculté des sciences de Bizerte
Mohamed Ridha Driss	Professeur de l'enseignement supérieur	Faculté des sciences de Bizerte
Jmaïel Ben Jabeur	Professeur de l'enseignement supérieur	Faculté des sciences économiques et de gestion de Nabeul
Ahmed Mahjoub	Maître de conférences	Faculté des sciences de Bizerte
Hayet Rachdi épouse Tlili	Maître de conférences	Institut supérieur des beaux arts de Nabeul
Ridha Kchaou	Maître assistant de l'enseignement supérieur	Institut supérieur des langues de Tunis
Mohamed Nacer Bougatif	Maître assistant de l'enseignement supérieur	Institut supérieur des langues de Tunis
Mohamed Habib Chabaane	Maître assistant de l'enseignement supérieur	Institut des hautes études commerciales de Carthage
Mohamed Lotfi Sayhi	Maître assistant de l'enseignement supérieur	Faculté des sciences de Bizerte
Dalila Talha	Maître assistant de l'enseignement supérieur	Ecole nationale d'architecture et d'urbanisme de Tunis
Faouzi Chabchoub	Maître assistant de l'enseignement supérieur	Ecole nationale d'architecture et d'urbanisme de Tunis
Abderraouf Lassoued	Maître assistant de l'enseignement supérieur	Ecole nationale d'architecture et d'urbanisme de Tunis

Par décret n° 2009-72 du 13 janvier 2009.

Monsieur Mohamed Bouachir, professeur de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une 1^{ère} année, à compter du 1^{er} octobre 2008.

Décret n° 2009-73 du 13 janvier 2009, relatif à la fixation des conditions et modalités de recouvrement des participations des occupants, des exploitants et des propriétaires d'immeubles dans les zones industrielles au financement des opérations de maintenance et de gestion dans lesdites zones.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu la loi n° 94-16 du 31 janvier 1994, relative à l'aménagement et à la maintenance des zones industrielles et notamment son article 10,

Vu le décret n° 94-1635 du 1^{er} août 1994, relatif à l'organisation, à la gestion et à la procédure de création des groupements de maintenance et de gestion des zones industrielles,

Vu le décret n° 94-2000 du 26 septembre 1994, portant statuts types des groupements de maintenance et de gestion des zones industrielles,

Vu le décret n° 94-2001 du 26 septembre 1994, relatif à la fixation des conditions et modalités de participation des occupants, des exploitants et des propriétaires d'immeubles dans les zones industrielles au financement des opérations de maintenance et de gestion dans lesdites zones,

Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l'industrie,

Vu l'avis du ministre des finances et du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier - La participation des occupants, des exploitants et des propriétaires d'immeubles dans les zones industrielles au financement des opérations de maintenance et de gestion est fixée selon des critères qui seront arrêtés et publiés à l'avance par le conseil d'administration du groupement de maintenance et de gestion tels que la superficie du lot et autres. Le montant de la participation est fixé par décision du conseil d'administration du groupement de maintenance et de gestion concerné et révisé annuellement.

Art. 2 - Le groupement de maintenance et de gestion de la zone industrielle concerné établit un tableau comportant les données suivantes :

- le dénomination et le numéro de compte courant du groupement de maintenance et de gestion,
- le nom de la zone industrielle et les noms et adresses des exploitants, occupants et propriétaires d'immeubles,
- les références des compteurs électriques et les modes de facturation des exploitants, occupants et propriétaires d'immeubles,

- les numéros des lots et leurs superficies,
- le montant de la participation annuelle par occupant, exploitant et propriétaire d'immeuble figurant dans le tableau.

Les services compétents de la société tunisienne de l'électricité et du gaz doivent fournir au groupement les données utiles relatives à ses clients implantés dans la zone industrielle concernée tels que les modes de facturation et les références des compteurs électriques et ce, afin d'établir le tableau prévu au premier paragraphe du présent article. Le tableau sera actualisé annuellement selon les mêmes procédures.

Art. 3 - Le groupement de maintenance et de gestion transmet le tableau prévu à l'article 2 du présent décret à l'aménageur de la zone industrielle, à l'agence de promotion de l'industrie et à la société tunisienne de l'électricité et du gaz pour approbation et retransmission au groupement dans un délai ne dépassant pas un mois.

Le groupement soumet au ministre chargé de l'industrie une demande de recouvrement des participations via la facture de consommation d'énergie accompagnée du tableau approuvé, et ce, pour le recouvrement des montants des participations conformément aux procédures prévues à l'article 4 du présent décret.

Art. 4 - La participation des occupants, exploitants et propriétaires d'immeubles dans les zones industrielles au titre du financement du coût des opérations de maintenance et de gestion est recouverte via la facture de consommation d'énergie. Les montants des participations sont répartis selon le mode de facturation du client. En cas d'absence d'un compteur électrique au lot, les montants des participations dus et/ou arriérés seront recouverts conformément à la législation en vigueur.

En cas de non règlement de la facture de consommation d'énergie, majorée du montant des participations au titre du financement du coût des opérations de maintenance et de gestion, les mesures d'usage au sein de la société tunisienne de l'électricité et du gaz dans ce genre d'infraction sont appliquées.

Art. 5 - La société tunisienne de l'électricité et du gaz procède au virement du montant des participations recouvertes au compte courant du groupement de maintenance et de gestion concerné tous les six mois.

Art. 6 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures et contraires au présent décret et notamment les dispositions du décret susvisé n° 94-2001 du 26 septembre 1994.

Art. 7 - Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 janvier 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2009-74 du 13 janvier 2009.

Monsieur Ridha Mrad est maintenu en activité dans le secteur public pour une troisième année, à compter du 1^{er} février 2009.

FIN DE MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2009-75 du 13 janvier 2009.

Monsieur Hassen Alaya est maintenu en activité dans le secteur public du 1^{er} août 2008 au 8 octobre 2008.

Sont abrogées les dispositions du décret n° 2008-2332 du 16 juin 2008.

Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 8 janvier 2009, portant extension du périmètre d'intervention du groupement de maintenance et de gestion de la zone industrielle de Ksar-Saïd du gouvernorat de Manouba.

Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu la loi n° 94-16 du 31 janvier 1994, relative à l'aménagement et à la maintenance des zones industrielles et en particulier son article 7,

Vu le décret n° 94-1635 du 1^{er} août 1994, portant organisation des groupements de maintenance et de gestion dans les zones industrielles et mode de leur constitution et leur gestion et notamment ses articles 5, 6 et 7,

Vu le décret n° 94-2000 du 26 septembre 1994, portant statuts-types des groupements de maintenance et de gestion des zones industrielles,

Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 4 janvier 1995, portant création d'un groupement de maintenance et de gestion dans la zone industrielle de Ksar-Saïd,

Vu le procès-verbal de l'assemblée générale du groupement de maintenance et de gestion de la zone industrielle de Ksar-Saïd tenue le 24 juillet 2008,

Vu la lettre du gouverneur de Manouba en date du 23 septembre 2008.

Arrête :

Article premier – Est étendu le périmètre d'intervention du groupement de maintenance et de gestion de la zone industrielle de Ksar-Saïd aux zones industrielles, objet des titres fonciers n° 44487/500, n° 10190, n° 3436 et n° 5318 sises à Ksar-Saïd du gouvernorat de Manouba et délimitées suivants les trois plans annexés au présent arrêté.

Art. 2 – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 janvier 2009.

*Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des
petites et moyennes entreprises*

Afif Chelbi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT

Décret n° 2009-76 du 13 janvier 2009, fixant les attributions et l'organisation des directions régionales du commerce.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du commerce et de l'artisanat,

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, et notamment la loi organique n° 2006-2 du 9 janvier 2006, portant promulgation du décret-loi n° 2005-01 du 10 août 2005, relatif à la composition des conseils régionaux,

Vu le décret du 21 juin 1956, portant organisation administrative du territoire de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 89-62 du 23 juin 1989,

Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006,

Vu la loi n° 75-52 du 13 juin 1975, fixant les attributions des cadres supérieurs de l'administration régionale,

Vu la loi n° 76-18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des échanges et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, telle que modifiée par la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997, la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003 et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu la loi n° 91-44 du 1^{er} juillet 1991, portant organisation du commerce de distribution telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-38 du 24 février 1994,

Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, telle que modifiée et complétée par la loi n° 93-83 du 26 juillet 1993, la loi n° 95-42 du 24 avril 1995, la loi n° 99-41 du 10 mai 1999, la loi n° 2003-74 du 11 novembre 2003 et la loi n° 2005-60 du 18 juillet 2005,

Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur,

Vu la loi n° 94-41 du 7 mars 1994, relative au commerce extérieur,

Vu la loi n° 94-86 du 23 juillet 1994, relative aux circuits de distribution des produits agricoles et de pêche, telle que complétée par la loi n° 2000-18 du 7 février 2000,

Vu la loi n° 98-39 du 2 juin 1998, relative aux ventes avec facilité de paiement,

Vu la loi n° 98-40 du 2 juin 1998, relative aux techniques de vente et à la publicité commerciale,

Vu la loi n° 98-106 du 18 décembre 1998, relative aux mesures de sauvegarde à l'importation,

Vu la loi n° 99-9 du 13 février 1999, relative à la défense contre les pratiques déloyales à l'importation,

Vu la loi n° 99-40 du 10 mai 1999, relative à la métrologie légale, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2008-12 du 11 février 2008,

Vu la loi n° 2000-83 du 9 août 2000, relative aux échanges et au commerce électronique,

Vu la loi n° 2001-36 du 17 avril 2001, relative à la protection des marques de fabrique, de commerce et des services, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2007-50 du 23 juillet 2007,

Vu la loi n° 2002-62 du 9 juillet 2002, relative aux jeux promotionnels,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 87-103 du 24 janvier 1987, fixant le statut particulier au corps des agents des affaires économiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-1434 du 21 juin 1999,

Vu le décret n° 89-375 du 24 mars 1989, fixant la nature des dépenses à caractère régional,

Vu le décret n° 89-457 du 24 mars 1989, portant délégation de certains pouvoirs des membres du gouvernement aux gouverneurs, tel que modifié et complété par le décret n° 90-1069 du 18 juin 1990, le décret n° 2005-1841 du 27 juin 2005 et le décret n° 2008-2954 du 23 août 2008,

Vu le décret n° 92-101 du 13 janvier 1992, portant composition et fonctionnement des conseils régionaux du commerce,

Vu le décret n° 93-57 du 11 janvier 1993, portant attributions et organisation des directions régionales de l'économie nationale,

Vu le décret n° 93-1886 du 13 septembre 1993, portant composition et modalité de fonctionnement du conseil national de protection du consommateur, tel que modifié par le décret n° 2004-108 du 17 mai 2004,

Vu le décret n° 94-1746 du 29 août 1994, portant composition et modalité de fonctionnement du conseil national du commerce extérieur, tel que modifié par le décret n° 96-226 du 5 février 1996,

Vu le décret n° 2000-2474 du 31 octobre 2000, fixant la nature des dépenses et projets à caractère régional,

Vu le décret n° 2001-2965 du 20 décembre 2001, fixant les attributions du ministère du commerce,

Vu le décret n° 2001-2966 du 20 décembre 2001, portant organisation du ministère du commerce,

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Article premier - Il est créé une direction régionale du commerce dans chaque gouvernorat.

Art. 2 - La direction régionale du commerce est chargée d'exercer des attributions communes et des attributions spécifiques telles que définies par le chapitre II du présent décret.

La direction régionale du commerce est dirigée par un directeur régional du commerce ayant fonction et avantages de directeur général d'administration centrale.

La direction régionale du commerce est organisée conformément aux dispositions du chapitre III du présent décret.

CHAPITRE II

Les attributions

Section 1 - Les attributions communes

Art. 3 - Le directeur régional du commerce gère les crédits, les affaires des services et du personnel placés sous son autorité, les questions relatives aux archives et à la documentation ainsi que les affaires juridiques, et ce dans la limite des délégations qui lui sont accordées à cet effet par le ministre chargé du commerce ou par le gouverneur conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Section 2 - Les attributions spécifiques

Art. 4 - Le directeur régional du commerce exerce les attributions spécifiques suivantes :

- il représente le ministère au niveau régional et assiste de ce fait à toutes les commissions où le ministère chargé du commerce est désigné,

- il dirige et coordonne les activités des services placés sous son autorité,

- il exerce les attributions du ministre chargé du commerce à l'égard des services extérieurs des établissements sous tutelle,

- il assure le suivi de la réalisation des projets du ministère dans la région,

- il fait appliquer et met en oeuvre les enquêtes et les programmes élaborés par les services centraux du ministère dans les domaines relatifs au commerce,

- il anime les organes consultatifs intéressant le ministère

- il participe, au niveau régional, à mettre en oeuvre la politique du gouvernement dans les domaines relevant du ministère chargé du commerce.

Et d'une manière générale, il exerce toutes les attributions qui lui sont confiées par le ministre chargé du commerce ou le gouverneur de la région conformément à la législation en vigueur.

CHAPITRE III

L'organisation

Art. 5 - La direction régionale du commerce comprend les structures suivantes :

I- La direction de la qualité, du commerce et des services, composée d'une seule sous- direction :

- La sous-direction du commerce et de la protection du consommateur, qui comprend de deux services :

- 1- le service de la qualité,
- 2- le service du commerce et des services.

II- La direction de la concurrence et du contrôle économique, composée d'une seule sous-direction :

- la sous-direction des transactions économiques, qui comprend deux services :

- 1-le service du contrôle du marché,
- 2- le service de la concurrence et des enquêtes économiques.

III- est rattachée au directeur régional du commerce une cellule des services communs chargée des affaires administratives et financières de l'archive et de la documentation et des affaires juridiques, et elle est dirigée par un chef de service.

Art. 6 - La nomination aux emplois fonctionnels de directeur régional du commerce, de directeur, de sous-directeur et de chef de service à la direction régionale du commerce est soumise aux conditions requises respectivement pour la nomination aux fonctions de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale, telles que prévues par le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006 ,avec l'octroi des mêmes avantages liés à ces fonctions.

CHAPITRE IV

Dispositions finales

Art. 7 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment le décret n° 93-57 du 11 janvier 1993, portant attributions et organisation des directions régionales de l'économie nationale.

Art. 8 - Le ministre du commerce et de l'artisanat et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 janvier 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2009-77 du 13 janvier 2009.

Monsieur Moncef Berrejeb, conseiller des services publics, directeur général des services communs, est maintenu en activité dans le secteur public après l'âge légal de mise à la retraite pour une deuxième année, à compter du 1^{er} février 2009.

Arrêté du ministre du commerce et de l'artisanat du 7 janvier 2009, portant approbation du cahier des charges relatif à l'organisation de l'exercice de l'activité du commerce de distribution des produits artisanaux tunisiens.

Le ministre du commerce et de l'artisanat,

Vu la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, portant promulgation du code de travail,

Vu la loi n° 91-44 du 1^{er} juillet 1991, relative à l'organisation du commerce de distribution, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-38 du 24 février 1994,

Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2005-60 du 18 juillet 2005,

Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur,

Vu la loi n° 2005-15 du 16 février 2005, relative à l'organisation du secteur des métiers,

Vu la loi n° 2005-17 du 1^{er} mars 2005, relative aux métaux précieux,

Vu la loi n° 2007-68 du 27 décembre 2007, relative aux appellations d'origine, aux indications géographiques et aux indications de provenance des produits artisanaux,

Vu le décret n° 99-2552 du 8 novembre 1999, fixant la liste des activités commerciales soumises à un cahier des charges,

Vu le décret n° 2000-133 du 18 janvier 2000, relatif à l'institution d'un régime de vente au non résidents avec restitution de la taxe sur la valeur ajoutée,

Vu le décret n° 2004-1876 du 11 août 2004, relatif à la conformité des locaux et à l'attestation de prévention,

Vu le décret n° 2005-3078 du 29 novembre 2005, portant liste des activités des petits métiers et de l'artisanat et déterminant la liste des activités dont l'exercice nécessite la qualification professionnelle,

Vu le décret n° 2006-370 du 3 février 2006, portant fixation de procédures et des modalités de la consultation obligatoire du conseil de la concurrence sur les projets de textes réglementaires,

Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 15 juillet 1994, fixant la liste des secteurs d'activités commerciales comportant obligatoirement deux stades de distribution,

Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 17 août 2004, portant approbation du cahier des charges relatif à la détermination des conditions générales de conformité de locaux,

Vu l'arrêté du ministre du commerce et de l'artisanat du 18 juin 2005, relatif aux prestations administratives rendues

par les services relevant du ministère du commerce et de l'artisanat et les entreprises et établissements publics sous tutelle et aux conditions de leur octroi, tel que modifié et complété par les textes subséquents,

Vu l'avis du conseil national de l'artisanat,

Vu l'avis du conseil national du commerce,

Vu l'avis du conseil de la concurrence.

Arrête :

Article premier - Est approuvé, le cahier des charges relatif à l'organisation de l'exercice du commerce de distribution des produits artisanaux tunisiens, annexé à la version arabe du présent arrêté.

Art. 2 - Tous les intervenants au commerce de distribution des produits artisanaux tunisiens doivent se conformer aux dispositions du cahier des charges annexé au présent arrêté dans un délai de six mois à partir de sa date de publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 janvier 2009.

Le ministre du commerce et de l'artisanat

Ridha Touiti

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre du commerce et de l'artisanat du 7 janvier 2009, complétant l'arrêté du ministre du commerce et de l'artisanat en date du 18 juin 2005 relatif aux prestations administratives rendues par les services relevant du ministère du commerce et de l'artisanat et les entreprises et établissements publics sous tutelle et aux conditions de leur octroi.

Le ministre du commerce et de l'artisanat,

Vu la loi n° 94-103 du 1^{er} août 1994, portant organisation de la légalisation de signature et de la certification de conformité à l'original,

Vu la loi 2001-66 du 10 juillet 2001, relative à la suppression des autorisations administratives délivrées par les services du ministère du commerce,

Vu le décret n° 93-1880 du 13 septembre 1993, relatif au système d'information et de communication administrative,

Vu le décret n° 2001-2965 du 20 décembre 2001, fixant les attributions du ministère du commerce,

Vu le décret n° 2001-2966 du 20 décembre 2001, portant organisation du ministère du commerce,

Vu le décret n° 2004-2643 du 10 novembre 2004, portant nomination du Premier ministre,

Vu le décret n° 2004-2644 du 10 novembre 2004, portant désignation des membres du gouvernement,

Vu l'arrêté du ministre du commerce et de l'artisanat du 18 juin 2005, relatif aux prestations administratives rendues par les services relevant du ministère du commerce et de l'artisanat et les entreprises et établissements publics sous tutelle et aux conditions de leur octroi, tel que modifié et complété par les textes subséquents,

Vu l'arrêté du ministre du commerce et de l'artisanat du 7 janvier 2009, portant approbation du cahier des charges relatif à l'organisation de l'exercice du commerce de distribution des produits artisanaux tunisiens.

Arrête :

Article premier - Est ajouté au paragraphe (6) de l'article premier de l'arrêté du ministre du commerce et de l'artisanat du 18 juin 2005 relatif aux prestations administratives rendues par les services relevant du ministère du commerce et de l'artisanat et les entreprises et établissements publics sous tutelle et aux conditions de leur octroi, le sous paragraphe suivant :

-6-17- commerce de distribution des produits artisanaux tunisiens. **(annexe 6-17).**

Art. 2 - Les directeurs généraux et les directeurs au ministère du commerce et de l'artisanat ainsi que les chefs d'entreprises et établissements publics placés sous sa tutelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 janvier 2009.

Le ministre du commerce et de l'artisanat

Ridha Touiti

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

SYSTEME D'INFORMATION
ET DE COMMUNICATION ADMINISTRATIVE
SICAD

GUIDE DU CITOYEN

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen

Référence : Arrêté du Ministre du du, tel que
modifié par l'arrêté en date du
(Jort n° du)

Organisme : Ministère du Commerce et de l'Artisanat

Domaine de la prestation : Commerce intérieur

Objet de la prestation : Commerce de distribution des produits artisanaux tunisiens.

Conditions d'obtention

Activité soumise au régime du cahier des charges

Pièces à fournir

Etapes de la prestation	Intervenants	Délais
- Retrait de deux copies du cahier des charges et de la déclaration.	- Direction régionale chargée du commerce du lieu d'exercice de l'activité demandée et le concerné.	
- Signature du cahier des charges et remplissage du formulaire de la déclaration.	- Le concerné.	
- Délivrance d'une copie du cahier des charges et de la déclaration signées.	- Direction régionale chargée du commerce du lieu d'exercice de l'activité demandée.	

Lieu de dépôt du dossier

Direction régionale chargée du commerce du lieu d'exercice de l'activité demandée.

Lieu d'obtention de la prestation

Direction régionale chargée du commerce du lieu d'exercice de l'activité demandée.

Délai d'obtention de la prestation

Date de dépôt du cahier des charges et de la déclaration signés.

Références législatives et/ou réglementaires

- Loi n° 91-44 du 1^{er} juillet 1991, relative à l'organisation du commerce de distribution, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-38 du 24 février 1994,
- Décret n° 99-2552 du 8 novembre 1999 fixant la liste des activités commerciales soumises à un cahier des charges,
- Arrêté du ministre du commerce et de l'artisanat du 7 janvier 2009, portant approbation du cahier des charges relatif à l'organisation de l'exercice du commerce de distribution des produits artisanaux tunisiens.

MINISTERE DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION

Décret n° 2009-78 du 13 janvier 2009, portant création de certains établissements publics sous la tutelle du ministère de l'éducation et de la formation.

Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'éducation et de la
formation,
Vu la constitution et notamment ses articles 34 et 35,
Vu la loi d'orientation n° 2002-80 du 23 juillet 2002,
relative à l'éducation et à l'enseignement scolaire, telle
qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 2008-9 du
11 février 2008,

Vu le décret n° 2002-2950 du 11 novembre 2002, fixant
les attributions du ministère de l'éducation et de la
formation,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Sont créés à compter du 1^{er} janvier
2009 les établissements publics à caractère administratif
indiqués ci-après.

Ces établissements relevant du ministère de l'éducation
et de la formation sont dotés de la personnalité civile et de
l'autonomie financière et de budgets rattachés pour ordre au
budget de l'Etat.

N° d'ordre	Direction régionale	Délégation	Etablissements
1	Tunis 1	Kabaria	Lycée de Kabaria
2		La Goulette	Collège pilote à Dhifef El Bouhayra
3	Tunis 2	El Harayria	Lycée d'El Harayria 2
4		Sidi Hassine	Collège cité Omar El Mokhtar à Tunis 2
5	Ariana	Raoued	Lycée de Raoued
6		Raoued	Collège de Nkhilette
7	Zaghouan	Zaghouan	Collège de Bouslim
8	Beja	Béjà Nord	Collège de Béjà Mustakbel
9	Nabeul	Beni Khiair	Collège de Beni Khiair
10	Siliana	Makthar	Lycée cité El-kraoua à Makthar
11	Sousse	Zaouia, Ksiba et Thrayet	Lycée de Zaouia, Ksiba et Thrayet
12		Sidi El-Hani	Lycée de Sidi El-Hani
13	Kairouan	Kairouan Sud	Collège 7 Novembre 1987 à Kairouan
14		Hajeb El Ayoun	Collège Es-Serja à Hajeb El Ayoun
15		Cherarda	Collège Chouayhia à Cherarda
16	Monastir	Monastir	Collège de Monastir
17		Sahline	Collège de Sidi Ameer
18		Beni Hassene	Collège de Ghenada
19		Moknine	Collège route Sekrine à Moknine
20	Mahdia	Bou Merdès	Lycée de Karkar
21	Sfax	Jebaniana	Lycée Abou Ishak Jebeniani à Jebeniana
22		Sfax Ouest	Collège de Hajeb à Sfax
23		Sakiet Ezzit	Collège Ibn Mandhour cité El Ouns à Sakiet Ezzit
24	Gafsa	Gafsa Sud	Lycée cité Essourour à Gafsa
25	Sidi Bouzid	Jelma	Lycée El Ahd El Jadid à Jelma
26	Gabès	Gannouche	Lycée 7 Novembre 1987 à Gannouche
27		El Hamma	Lycée Ouadi Ennour à El Hamma
28		Gabès Sud	Collège Pilote cité El Manara à Gabès Sud
29	Médenine	Houmt Souk	Lycée Riadh à Houmt Souk
30		Midoune	Lycée 7 Novembre 1987 à Midoune – Jerba
31	Tataouine	Tataouine Nord	Collège El Farabi à Tataouine Nord

Art. 2 - Le ministre de l'éducation et de la formation et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 janvier 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2009-79 du 13 janvier 2009, portant changement d'appellation de certains établissements publics sous la tutelle du ministère de l'éducation et de la formation.

Le Président de la République.

Sur proposition du ministre de l'éducation et de la formation,

Vu la constitution et notamment ses articles 34 et 35,

Vu la loi d'orientation n° 2002-80 du 23 juillet 2002, relative à l'éducation et à l'enseignement scolaire, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 2008-9 du 11 février 2008,

Vu la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007, portant loi des finances pour la gestion 2008 et notamment le tableau « F » y annexé,

Vu le décret n° 2002-2950 du 11 novembre 2002, fixant les attributions du ministère de l'éducation et de la formation,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Sont réalisés les changements d'appellation des établissements publics indiqués ci-après, relevant du ministère de l'éducation et de la formation, et ce, conformément aux nouvelles appellations indiquées à la deuxième colonne du tableau suivant :

N°	Anciennes appellations	N°	Nouvelles appellations
1	Collège de Zaghuan	1	Collège 7 Novembre 1987 à Zaghuan
2	Collège d'Ennadhour	2	Collège Ibn El Jazzar à Ennadhour
3	Lycée de Testour	3	Lycée 7 Novembre 1987 à Testour
4	Lycée de Teboursouk	4	Lycée Chedli Khaznadar à Teboursouk
5	Lycée de Dégache	5	Lycée 7 Novembre 1987 à El Mahassen
6	Collège Ibn Mandhour à Fatnassa – Bechri	6	Collège 7 Novembre 1987 à Souk Lahad
7	Collège avenue 7 Novembre 1987 à Monastir	7	Collège El Imtiyaze à Monastir
8	Lycée Pilote de Monastir	8	Lycée Pilote 7 Novembre 1987 à Monastir
9	Collège de Khénis	9	Collège Ettahadi de Khénis
10	Lycée Cité industrielle à Kalâa Kébira	10	Lycée Aboul Kacem Chebbi à Kalâa Kébira
11	Collège route de Tunis Kalâa Kébira	11	Collège Tahar El Haddad à Kalâa Kébira
12	Collège de Kalâa Séghira	12	Collège Mohamed El Hédi Amri à Kalâa Séghira
13	Lycée Aboul Kacem Chebbi à El Omrane	13	Collège Aboul Kacem Chebbi à El Omrane
14	Lycée de Sidi Aiche	14	Collège de Sidi Aiche
15	Lycée El Ahd El Jadid à Gafsa	15	Collège Pilote de Gafsa
16	Lycée rue El Andalous à Menzel Témime	16	Collège rue El Andalous à Menzel Temime
17	Ecole des métiers Rue des Glacières à Tunis	17	Collège technique Rue des Glacières à Tunis
18	Ecole des métiers Impasse Sidi Abderraouf Rue El Mar – Tunis	18	Collège technique Impasse Sidi Abderraouf Rue El Mar – Tunis
19	Ecole des métiers de Bab El Khadra – Tunis	19	Collège technique de Bab El Khadra – Tunis
20	Ecole des métiers Rue la Vienne El Ouardia	20	Collège technique Rue la Vienne El Ouardia
21	Ecole des métiers Rue de la Résistance à la Goulette	21	Collège technique Rue de la Résistance à la Goulette
22	Ecole des métiers Cité Ibn Khaldoun	22	Collège technique Cité Ibn Khaldoun
23	Ecole des métiers de Hammarn-Lif	23	Collège technique de Hammam-Lif
24	Ecole des métiers de Radès	24	Collège technique de Radès
25	Ecole des métiers de Zaghuan	25	Collège technique de Zaghuan
26	Ecole des métiers d'El Fahs	26	Collège technique d'El Fahs
27	Ecole des métiers de Manouba	27	Collège technique de Manouba
28	Ecole des métiers de Bizerte	28	Collège technique de Bizerte
29	Ecole des métiers de Mateur	29	Collège technique de Mateur
30	Ecole des métiers de Béjà	30	Collège technique de Béjà
31	Ecole des métiers de Nefza	31	Collège technique de Nefza
32	Ecole des métiers de Teboursouk	32	Collège technique de Teboursouk
33	Ecole des métiers 9 Avril 1938 Jendouba	33	Collège technique 9 Avril 1938 Jendouba
34	Ecole des métiers de Ghardimaou	34	Collège technique de Ghardimaou
35	Ecole des métiers de Gaâfour	35	Collège technique de Gaâfour
36	Ecole des métiers de Makthar	36	Collège technique de Makthar
37	Ecole des métiers de Sbeitla	37	Collège technique de Sbeitla
38	Ecole des métiers de Feriana	38	Collège technique de Feriana

N°	Anciennes appellations	N°	Nouvelles appellations
39	Ecole des métiers de Ouled Haffouz	39	Collège technique de Ouled Haffouz
40	Ecole des métiers de Regueb	40	Collège technique de Regueb
41	Ecole des métiers de Redeyef	41	Collège technique de Redeyef
42	Ecole des métiers de Métlaoui	42	Collège technique de Métlaoui
43	Ecole des métiers de Tozeur	43	Collège technique de Tozeur
44	Ecole des métiers de Douz	44	Collège technique de Douz
45	Ecole des métiers de Ghomrassen	45	Collège technique de Ghomrassen
46	Ecole des métiers de Zarzis	46	Collège technique de Zarzis
47	Ecole des métiers de Jerba	47	Collège technique Houmt-Souk Jerba
48	Ecole des métiers d'El Hamma	48	Collège technique d'El Hamma
49	Ecole des métiers de Mareth	49	Collège technique de Mareth
50	Ecole des métiers El Ahd El Jedid de Sfax	50	Collège technique El Ahd El Jedid de Sfax
51	Ecole des métiers Cité El Basetine de Sfax	51	Collège technique Cité El Basetine de Sfax
52	Ecole des métiers Mohamed Jamoussi Sfax	52	Collège technique Mohamed Jamoussi Sfax
53	Ecole des métiers de Jebeniana	53	Collège technique de Jebeniana
54	Ecole des métiers Rue Fès Kairouan	54	Collège technique Rue Fès Kairouan
55	Ecole des métiers de Nasrallah	55	Collège technique de Nasrallah
56	Ecole des métiers de Bouhajla	56	Collège technique de Bouhajla
57	Ecole des métiers de Souassi	57	Collège technique de Souassi
58	Ecole des métiers de la Chebba	58	Collège technique de la Chebba
59	Ecole des métiers de Ksour Essaf	59	Collège technique de Ksour Essaf
60	Ecole des métiers de Ksibet El Mediouni	60	Collège technique de Ksibet El Mediouni
61	Ecole des métiers de Jemmal	61	Collège technique El Kassas à Jemmal
62	Ecole des métiers de Teboulba	62	Collège technique de Teboulba
63	Ecole des métiers 2 Mars 1934 de Sousse	63	Collège technique 2 Mars 1934 de Sousse
64	Ecole des métiers d'Akouda	64	Collège technique d'Akouda
65	Ecole des métiers de Kalâa Kébira	65	Collège technique de Kalâa Kébira
66	Ecole des métiers de Sidi Bou Ali	66	Collège technique de Sidi Bou Ali
67	Ecole des métiers de M'Saken	67	Collège technique de M'saken
68	Ecole des métiers de Korba	68	Collège technique de Korba
69	Ecole des métiers de Béni Khalled	69	Collège technique de Béni Khalled
70	Ecole des métiers de Menzel Temime	70	Collège technique de Menzel Temime
71	Ecole des métiers de Kélibia	71	Collège technique de Kélibia
72	Ecole des métiers de Soliman	72	Collège technique de Soliman

Art 2 - Le ministre de l'éducation et de la formation et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 janvier 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2009-80 du 8 janvier 2009.

Monsieur Fethi Zeramdini, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de sous-directeur des affaires contentieuses à la direction des affaires juridiques et du contentieux au ministère de l'éducation et de la formation.

Par décret n° 2009-81 du 8 janvier 2009.

Monsieur Khaled Madi, professeur de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de chef de service des

examens scolaires, des examens professionnels et des évaluations périodiques à la direction de l'évaluation, de la formation et du suivi pédagogique à la direction régionale de l'éducation et de la formation à Tunis 2.

Par décret n° 2009-82 du 8 janvier 2009.

Monsieur Ahmed Bejaoui, professeur de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de chef de service de l'enseignement et de la formation à l'institut national de bureautique et de micro-informatique.

Par arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 5 janvier 2009.

Mademoiselle Nadia Boukraa est nommée membre représentant le ministère du développement et de la coopération internationale, au conseil d'établissement du centre national de formation des formateurs et d'ingénierie de formation en remplacement de madame Chedia Raâche.

Par arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 7 janvier 2009.

Monsieur Ahmed Jemal est nommé membre représentant le ministère du tourisme, au conseil d'établissement du centre national de formation des formateurs et d'ingénierie de formation en remplacement de Monsieur Mohamed Khenissi.

**MINISTERE DE LA CULTURE
ET DE LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE**

NOMINATION

Par décret n° 2009-83 du 13 janvier 2009.

Monsieur Mohamed Zine Elabidine, professeur de l'enseignement supérieur, est nommé chargé de mission auprès du cabinet du ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine.

**MINISTERE DE L'EMPLOI
ET DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE
DES JEUNES**

ATTRIBUTION D'UNE INDEMNITE

Par décret n° 2009-84 du 13 janvier 2009.

L'indemnité de gestion administrative et financière est attribuée à Monsieur Béchir Ouled Ahmed, administrateur conseiller, chargé des fonctions de directeur des affaires financières, du matériel et des bâtiments à la direction générale des services communs au ministère de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes.

NOMINATION

Par décret n° 2009-85 du 13 janvier 2009.

Monsieur Ahmed Messaoudi est nommé dans le grade d'ingénieur général.

**MINISTERE DE L'AGRICULTURE
ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES**

Décret n° 2009-86 du 13 janvier 2009, portant création du centre régional des recherches agricoles à Sidi Bouzid et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, fixant le statut général du personnel de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère

administratif, telle que modifiée et complétée par la loi n° 92-97 du 26 octobre 1992, la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003 et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007 relative à l'initiative économique,

Vu la loi n° 90-72 du 30 juillet 1990, portant création de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles,

Vu la loi d'orientation n° 96-6 du 31 janvier 1996, relative à la recherche scientifique et au développement technologique, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la loi n° 2006-73 du 9 novembre 2006,

Vu le décret n° 77-89 du 24 janvier 1977, portant organisation administrative et financière de l'institut des régions arides, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété et notamment le décret n° 93-2400 du 29 novembre 1993,

Vu le décret n° 91-104 du 21 janvier 1991, portant organisation administrative et financière de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles, tel que modifié par le décret n° 95-1000 du 5 juin 1995, le décret n° 98-1 144 du 18 mai 1998 et le décret n° 2003-1678 du 4 août 2003,

Vu le décret n° 91-517 du 10 avril 1991, réglementant les conditions d'attribution et retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général, de secrétaire principal et de secrétaire des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, tel que modifié et complété par le décret n° 97-2008 du 13 octobre 1997 et le décret n° 2002-24 du 8 janvier 2002,

Vu le décret n° 93-466 du 18 février 1993, fixant les indemnités et avantages attribués aux titulaires de certains emplois fonctionnels des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique,

Vu le décret n° 93-507 du 1^{er} mars 1993, fixant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général, de secrétaire principal et de secrétaire des établissements d'enseignement supérieur et de recherche agricoles,

Vu le décret n° 94-53 du 10 janvier 1994, fixant certains emplois fonctionnels pouvant être créés dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche agricoles ainsi que les indemnités et les avantages attribués aux titulaires desdits emplois,

Vu le décret n° 95-999 du 5 juin 1995, fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement des pôles régionaux de recherche-développement agricole à l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles, tel qu'il a été modifié par le décret n° 98-2534 du 18 décembre 1998,

Vu le décret n° 97-939 du 19 mai 1997, fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement des laboratoires et des unités de recherche, tel que complété par le décret n° 2001-2777 du 6 décembre 2001 et le décret n° 2006-1342 du 15 mai 2006,

Vu le décret n° 97-941 du 19 mai 1997, fixant la composition et les modalités de fonctionnement du comité

national d'évaluation des activités de recherche scientifique,

Vu le décret n° 97-942 du 19 mai 1997, relatif aux contrats passés avec les personnels de recherche,

Vu le décret n° 2000-1187 du 30 mai 2000, portant organisation de l'institut de l'olivier,

Vu le décret n° 2000-1903 du 24 août 2000, fixant l'organisation et les missions de l'institut national de la recherche agronomique de Tunisie,

Vu le décret n° 2000-1904 du 24 août 2000, portant organisation de l'institut national de recherches en génie rural, eaux et forêts,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 2003-1748 du 11 août 2003, portant création de la banque nationale de gènes,

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale,

Vu le décret n° 2006-1431 du 22 mai 2006, portant création du centre régional des recherches en agriculture oasienne et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement,

Vu le décret n° 2006-3057 du 20 novembre 2006, portant création du centre régional des recherches en horticulture et agriculture biologique et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement,

Vu le décret n° 2007-185 du 29 janvier 2007, fixant l'organisation scientifique, administrative et financière de la banque nationale de gènes et les modalités de son fonctionnement,

Vu le décret n° 2008-416 du 11 février 2008, fixant l'organisation administrative, financière et scientifique des établissements publics de recherche scientifique et les modalités de leur fonctionnement,

Vu l'avis des ministres de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Chapitre premier

Dispositions générales

Article premier - Est créé un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière dénommé : «Centre régional des recherches agricoles à Sidi Bouzid» et il est ci-après désigné «le centre».

Le centre comprend le pôle régional de recherche-développement agricole du Centre-Ouest de Sidi Bouzid et la station d'expérimentation de Sidi Bouzid relevant de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles. Les biens affectés au pôle et à la station, constitués de biens immobiliers, équipements et matériels, ainsi que le personnel y exerçant sont transférés au centre précité.

Le domaine d'intervention territoriale du centre comprend les gouvernorats de Sidi Bouzid, Kairouan et Kasserine.

La tutelle de l'Etat sur le centre s'exerce conformément à la législation et à la réglementation en vigueur relatives aux établissements publics à caractère administratif et aux établissements publics de recherche scientifique et notamment celles propres aux établissements relevant de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles.

Art. 2 - Le centre est chargé d'effectuer tous les travaux de recherche et d'expérimentations dans les domaines de l'agriculture.

A cet effet, il est chargé notamment d'effectuer les missions ci-après :

- déterminer, programmer et exécuter tous les travaux de recherche et d'expérimentations portant sur l'amélioration des techniques de la production végétale et animale notamment dans les gouvernorats cités à l'article premier du présent décret,

- réunir et étudier toutes les ressources génétiques dont l'utilisation et la culture présente un intérêt pour la région,

- créer des variétés végétales et améliorer les races animales présentant un intérêt pour l'économie agricole de la région,

- améliorer les systèmes de production par la mise au point des techniques et des méthodes appropriées prenant en considération les conditions écologiques et socio-économiques,

- améliorer les méthodes d'exploitation des ressources naturelles et pastorales,

- étudier la conservation, la transformation et l'utilisation des produits agricoles spécifiques,

- effectuer toute recherche à caractère technique, économique et sociologique intéressant les exploitations agricoles de la région et leur environnement,

- contribuer au transfert de technologie et renforcer davantage la liaison avec le cercle de vulgarisation en publiant les résultats de recherche et mettre à la disposition des services administratifs, des structures de développement, des organismes professionnels et des instituts spécialisés, les connaissances et les techniques susceptibles d'être exploitées,

- participer aux cercles de la formation continue au profit des techniciens et à la formation des agriculteurs,

- participer à la formation à distance dans les domaines de spécialité dans le cadre d'un partenariat avec les établissements de recherche et d'enseignement supérieur agricoles,

- encadrer les stages des étudiants, les projets de fin d'études et les études de troisième cycle et de doctorat.

Dans le cadre de l'exécution de ces missions le centre est appelé à :

- réaliser les programmes de recherche scientifique et de recherche-développement dont il est chargé dans le cadre des contrats-objectifs passés par l'Etat ou les organismes et entreprises publics et privés,

- participer au développement de la recherche scientifique et technique et à son insertion dans le domaine économique et social,

- entreprendre, à la demande des ministères, des institutions nationales, des entreprises publiques et privées et dans le cadre des conventions établies à cette fin, soit à l'échelle nationale soit dans le cadre de la coopération internationale, toute recherche ou expérimentation ou expertise destinée à l'identification, l'analyse, la sélection, l'adaptation et la maîtrise des technologies dans les différents domaines de l'agriculture,

- entreprendre des études dans le cadre de ses missions en vue de connaître, de suivre et d'analyser l'évolution des technologies dans les domaines intéressant l'économie agricole et de les évaluer compte tenu des objectifs régionaux de développement et organiser toutes les manifestations scientifiques en collaboration avec les entreprises économiques et les établissements d'enseignement supérieur et de recherche pour permettre l'assimilation et la maîtrise des technologies retenues,

- valoriser les résultats de la recherche et favoriser leur exploitation par les organismes économiques,

- favoriser le partenariat dans le domaine de la recherche scientifique et du développement technologique avec les établissements et les entreprises publics ou privés ou dans le cadre de la coopération internationale, et ce, en collaboration avec les établissements d'enseignement supérieur et de recherche,

- exercer une activité de veille scientifique et technologique au service de l'économie dans les domaines de l'agriculture,

- adhérer aux programmes et aux équipes des laboratoires et unités de recherche relevant du système de recherche agricole dans le cadre de conventions de recherches conclues avec les autres instituts et centres de recherche agricole,

- conclure des conventions avec d'autres parties publiques ou privées pour l'établissement des expérimentations de recherche agricole.

Art. 3 - L'organisation scientifique, administrative et financière du centre ainsi que ses missions sont fixées conformément aux dispositions du présent décret.

Chapitre II

Organisation administrative du centre

Section 1 - La direction

Art. 4 - Le centre est dirigé par un directeur nommé conformément aux conditions de la nomination d'un directeur général prévues par l'article 3 du décret n° 2008-416 du 11 février 2008 susvisé.

Le directeur du centre est désigné pour une période de quatre ans renouvelable une seule fois et assure les missions dévolues au directeur général par ledit décret.

Art. 5 - Le directeur du centre peut être assisté dans l'exécution de ses missions par un directeur scientifique désigné parmi le personnel appartenant au corps des chercheurs agricoles ou au corps des enseignants chercheurs agricoles ou grades équivalents parmi les

exerçants dans le domaine de recherche, de développement et de l'enseignement supérieur, qui remplissent les conditions de nomination dans la fonction de sous-directeur d'administration centrale mentionnées aux textes réglementaires fixant le régime d'attribution des emplois fonctionnels d'administration centrale.

Le directeur scientifique bénéficie des indemnités de sous-directeur d'administration centrale.

Le directeur scientifique assure les missions qui lui sont dévolues prévues par l'article 5 du décret n° 2008-416 du 11 février 2008 susvisé et assure l'intérim du directeur du centre en cas d'absence de ce dernier.

Section 2 - Le conseil d'établissement

Art. 6 - Le directeur du centre préside le conseil d'établissement du centre qui comprend :

- un représentant du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques : membre,

- un représentant du ministère des finances : membre,

- un représentant du ministère de l'environnement et de développement durable : membre,

- un représentant du ministère de la santé publique : membre,

- un représentant du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie : membre,

- deux personnalités du monde scientifique et socio-économique connues pour leur compétence et leur expérience dans le domaine de la recherche agronomique. Elles sont proposées par le directeur du centre après avis du président de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles: membres,

- des représentants du personnel de recherche du centre, élus selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres de l'agriculture et des ressources hydrauliques et de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie : membres,

- un représentant de l'université de Kairouan : membre,

- un représentant de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieure agricoles : membre,

- un représentant de l'institut des régions arides : membre.

Le président du conseil d'établissement peut faire appel à toute personne, en raison de sa compétence, pour assister aux réunions du conseil, avec avis consultatif.

Les membres du conseil d'établissement du centre sont nommés par décision du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques sur proposition des ministères et organismes concernés.

Le secrétariat du conseil est assuré par le secrétaire général du centre.

Art. 7 - Le conseil d'établissement du centre se réunit, conformément aux dispositions du décret n° 2008-416 du 11 février 2008 susvisé, et assure les missions qui lui sont dévolues par ledit décret.

Section 3 - Le secrétariat général

Art. 8 - Un secrétaire principal d'établissement de l'enseignement supérieur et de recherche agricoles nommé conformément aux dispositions du décret n° 93-507 du 1^{er} mars 1993 susvisé occupe les missions du secrétaire général du centre. Il assure les missions dévolues au secrétaire général prévues par l'article 10 du décret n° 2008-416 du 11 février 2008 susvisé.

Le secrétaire général est assisté par un secrétaire d'établissement de l'enseignement supérieur et de recherche agricoles dont la nomination est effectuée sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques conformément aux dispositions du décret n° 91-517 du 10 avril 1991 susvisé.

Chapitre III

Organisation scientifique du centre

Art. 9 - L'organisation scientifique du centre comprend :

- le conseil scientifique,
- les laboratoires de recherche,
- les unités de recherche,
- les unités d'expérimentations agricoles,
- l'unité de valorisation des résultats de recherche,
- l'unité d'information et de documentation scientifique.

Section première - Le conseil scientifique

Art. 10 - Le centre comprend un conseil scientifique qui exerce les missions prévues par l'article 13 du décret n° 2008-416 du 11 février 2008 susvisé.

Art. 11 - Le conseil scientifique est composé comme suit :

- le directeur du centre, président,
- le directeur scientifique, rapporteur,
- les chefs des laboratoires de recherche, membres,
- les chefs des unités de recherche, membres,
- les chefs des unités d'expérimentations agricoles, membres,
- le chef de l'unité de valorisation des résultats de recherche, membre,
- le chef de l'unité d'information et de l'enseignement supérieur, de documentation scientifique, membre,
- des représentants des personnels de recherche exerçant au centre, élus par leurs pairs pour une période de quatre ans renouvelable une seule fois. Les modalités de leur élection sont fixées par arrêté conjoint des ministres de l'agriculture et des ressources hydrauliques et de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, membres,
- quatre personnalités scientifiques du monde universitaire et de la recherche scientifique et du secteur socio-économique choisies en raison de leur compétence et de leur expérience dans les domaines ayant un rapport avec les missions du centre pour une période de quatre ans renouvelable une seule fois. Elles sont désignées par le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques sur proposition du directeur du centre après avis du président de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles, membres,

- un représentant de l'institution de la recherche et d'enseignement supérieur agricoles, membre,

- un représentant de l'institut national de la recherche agronomique de Tunisie, membre,

- un représentant de l'institut national de recherches en génie rural, eaux et forêts, membre,

- un représentant de l'institut de l'olivier, membre,

- un représentant du centre régional des recherches en agriculture oasisienne, membre,

- un représentant du centre régional des recherches en horticulture et agriculture biologique, membre.

Art. 12 - Outre ses sessions ordinaires mentionnées à l'article 16 du décret n° 2008-416 cité ci-dessus, le conseil scientifique du centre tient une session annuelle d'évaluation des activités scientifiques de l'établissement. A cet effet, outre les membres prévus à l'article 11 du présent décret, le directeur du centre peut inviter à cette session de deux à quatre personnalités scientifiques extérieures choisies en raison de leur compétence dans les domaines d'activité du centre, avec avis consultatif.

Le conseil scientifique du centre se réunit conformément aux dispositions du décret n° 2008-416 du 11 février 2008 susvisé et assure les missions qui lui sont dévolues par ledit décret.

Section 2 - Les laboratoires de recherche

Art. 13 - Conformément aux dispositions du décret n° 97-939 du 19 mai 1997 susvisé et pour les besoins de l'exécution des missions qui leur sont dévolues, les laboratoires de recherche sont créés sur proposition du directeur du centre après consultation du conseil scientifique du centre par arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques pris après avis du président de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles et du comité d'évaluation national ou sectoriel concerné, et ce, pour une durée de trois ans renouvelables.

Section 3 - Les unités de recherche

Art. 14 - Les unités de recherche du centre sont créées par décision du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques sur proposition du directeur du centre après consultation du conseil scientifique du centre et après avis du président de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles et du comité d'évaluation national ou sectoriel concerné, pour les besoins de l'exécution des missions qui leur sont dévolues, et ce, conformément aux dispositions de l'article 13 du décret n° 97-939 du 19 mai 1997 susvisé.

Section 4 - Les unités d'expérimentations agricoles

Art. 15 - Le centre comprend une unité d'expérimentations agricoles à Sidi Bouzid qui contribue dans le cadre de l'organisation régionale de la recherche, à la promotion de la recherche-développement à l'échelle des zones d'intervention du centre.

Elle est chargée notamment de :

- contribuer à la réalisation des recherches et d'expérimentations dans le cadre du programme du centre et à l'exécution d'actions de recherche-développement se rapportant aux domaines susvisés,

- participer à la valorisation des résultats de la recherche et à leur insertion dans le domaine économique et social.

L'unité d'expérimentation agricole est dirigée par un chef d'unité nommé par le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques sur proposition du directeur du centre après avis du président de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles parmi les chargés de recherche agricole ou grades équivalents.

Le chef de l'unité d'expérimentations agricoles bénéficie des mêmes indemnités accordées aux chefs des unités spécialisées et aux chefs des unités d'information et de documentation scientifiques prévues à l'article 20 du décret n° 2008-416 du 11 février 2008 susvisé.

D'autres unités d'expérimentations agricoles peuvent être créées par décision du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques sur proposition du directeur général de l'institut, après avis du président de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles.

Section 5 - L'unité de valorisation des résultats de recherche

Art. 16 - Le centre comprend une unité spécialisée chargée des relations avec les organismes économiques, sociaux et culturels :

Cette unité spécialisée est chargée de la valorisation des résultats de recherche et de l'institution d'un partenariat scientifique et technologique avec les organismes économiques dans les domaines d'activité du centre.

L'unité spécialisée est créée par décision du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques sur proposition du directeur du centre après consultation du conseil scientifique du centre et après avis du président de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles.

Section 6 - L'unité d'information et de documentation scientifique

Art. 17 - Le centre comprend une unité d'information et de documentation scientifique chargée de la diffusion de l'information scientifique et technique, de la documentation et de la veille technologique.

Cette unité est créée par décision du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques sur proposition du directeur du centre après consultation du conseil scientifique du centre et après avis du président de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles.

Chapitre IV

Organisation financière du centre

Art. 18 - Les ressources du centre sont constituées par les subventions accordées par l'Etat pour l'équipement, le fonctionnement, la recherche et la formation, les subventions versées par les autres personnes publiques ou autres organismes nationaux et internationaux, les dons et legs et les revenus des biens acquis et services.

Le centre peut assurer, par voie contractuelle, des prestations de service à titre onéreux tels que programmes de recherche et de formation, études et expertises et exploiter les résultats de recherches réalisés. Ils peuvent en

autre exploiter les brevets, les dérivés végétaux ou les autres éléments de la propriété intellectuelle.

Art. 19 - La préparation, la présentation et le suivi d'exécution des crédits de fonctionnement et d'équipement du budget du centre sont effectués selon les structures de recherche du centre conformément aux clauses du contrat programme.

Chapitre V

Dispositions diverses

Art. 20 - Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment les dispositions relatives au pôle régional de recherche-développement agricole du Centre-Ouest de Sidi Bouzid prévues au décret n° 95-999 du 5 juin 1995 susvisé.

Art. 21 - Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques, le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 janvier 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATION

Par décret n° 2009-87 du 13 janvier 2009.

Monsieur Maher Sellami, conseiller des services publics, est nommé chargé de mission auprès du cabinet du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques.

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques, du ministre de l'intérieur et du développement local et du ministre de la santé publique du 29 novembre 2008, portant approbation du cahier des charges fixant les équipements et les conditions sanitaires qui doivent être fournis dans les moyens de transport des viandes et des abats ⁽¹⁾.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques, le ministre de l'intérieur et du développement local et le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur,

Vu la loi n° 2005-95 du 18 octobre 2005, relative à l'élevage et aux produits animaux et notamment son article 40,

Vu la loi n° 2006-59 du 14 août 2006, relative à l'infraction des règlement d'hygiène dans les zones relevant des collectivités locales,

Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, fixant la mission du ministère de la santé publique et ses attributions,

Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère de l'intérieur, tel que modifié par le décret n° 2001-1454 du 15 juin 2001,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

⁽¹⁾ Le cahier des charges est publié uniquement en langue arabe.

Vu le décret n° 2004-2631 du 9 novembre 2004, fixant la liste des attestations administratives pouvant être délivrées aux usagers par les services du ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques, les établissements et les entreprises publics sous-tutelle,

Vu le décret n° 2006-370 du 3 février 2006, portant fixation des procédures et des modalités de la consultation obligatoire du conseil de la concurrence sur les projets de textes réglementaires,

Vu le décret n° 2007-1866 du 23 juillet 2007, fixant la liste des contraventions aux règlements d'hygiène dans les zones relevant des collectivités locales des amendes encourues,

Vu l'avis du conseil de la concurrence n° 62132 du 29 juin 2006.

Arrêtent :

Article premier - Est approuvé, le cahier des charges fixant les équipements et les conditions sanitaires qui doivent être fournis dans les moyens de transport des viandes et des abats annexé au présent arrêté.

Art. 2 - Les propriétaires des moyens de transport des viandes doivent répondre aux dispositions du cahier des charges annexé au présent arrêté dans un délai ne dépassant pas un an à compter de la date de la publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Art. 3 - Le présent arrêté et le cahier des charges y annexé sont publiés au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 29 novembre 2008.

*Le ministre de l'intérieur et du
développement local*

Rafik Belhaj Kacem

Le ministre de la santé publique

Mondher Zenaïdi

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Abdessalem Mansour

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 29 novembre 2008, portant approbation du cahier des charges relatif à la création des centres spécialisés dans le contrôle de croissance des ovins et des caprins ⁽¹⁾.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 2005-95 du 18 octobre 2005, relative à l'élevage et aux produits animaux et notamment son article 11,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture.

⁽¹⁾ Le cahier des charges est publié uniquement en langue arabe.

Vu le décret n° 2006-370 du 3 février 2006, portant fixation des procédures et des modalités de la consultation obligatoire du conseil de la concurrence sur les projets de textes réglementaires,

Vu l'avis du conseil de la concurrence n° 62124 du 16 mars 2006.

Arrête :

Article premier - Est approuvé, le cahier des charges relatif à la création des centres spécialisés dans le contrôle de croissance des ovins et des caprins.

Art. 2 - Le présent arrêté et le cahier des charges y annexé sont publiés au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 29 novembre 2008.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Abdessalem Mansour

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 29 novembre 2008, portant approbation du cahier des charges relatif à la création des centres spécialisés dans le contrôle de la productivité du lait des ovins et des caprins ⁽¹⁾.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 2005-95 du 18 octobre 2005, relative à l'élevage et aux produits animaux et notamment son article 11,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 2006-370 du 3 février 2006, portant fixation des procédures et des modalités de la consultation obligatoire du conseil de la concurrence sur les projets de textes réglementaires,

Vu l'avis du conseil de la concurrence n° 62116 du 16 mars 2006.

Arrête :

Article premier - Est approuvé, le cahier des charges relatif à la création des centres spécialisés dans le contrôle de la productivité du lait des ovins et des caprins.

Art. 2 - Le présent arrêté et le cahier des charges y annexé sont publiés au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 29 novembre 2008.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Abdessalem Mansour

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

⁽¹⁾ Le cahier des charges est publié uniquement en langue arabe.

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 29 novembre 2008, portant approbation du cahier des charges relatif à la création des centres spécialisés dans le contrôle de la productivité du lait des bovins ⁽¹⁾.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 2005-95 du 18 octobre 2005, relative à l'élevage et aux produits animaux et notamment son article 11,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 2006-370 du 3 février 2006, portant fixation des procédures et des modalités de la consultation obligatoire du conseil de la concurrence sur les projets de textes réglementaires,

Vu l'avis du conseil de la concurrence n° 62119 du 16 mars 2006.

Arrête :

Article premier - Est approuvé, le cahier des charges relatif à la création des centres spécialisés dans le contrôle de la productivité du lait des bovins.

Art. 2 - Le présent arrêté et le cahier des charges y annexé sont publiés au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 29 novembre 2008.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*
Abdessalem Mansour

Vu

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 29 novembre 2008, modifiant et complétant l'arrêté du 24 octobre 2005, relatif aux prestations administratives rendues par les services du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, les établissements et les entreprises publics sous-tutelle et aux conditions de leur octroi.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu le décret n° 93-1880 du 13 septembre 1993, relatif au système d'information et de communication administrative,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, portant organisation du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 2004-2631 du 9 novembre 2004, fixant la liste des attestations administratives pouvant être délivrées aux usagers par les services du ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques, les établissements et les entreprises publics sous-tutelle,

Vu le décret n° 2004-2644 du 10 novembre 2004, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 24 octobre 2005, relatif aux prestations administratives rendues par les services du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, les établissements et les entreprises publics sous-tutelle et aux conditions de leur octroi, tel que modifié et complété par l'arrêté du 23 mars 2007.

Arrête :

Article premier - Est modifiée, la prestation administrative indiquée à l'annexe n° 3.11 de l'arrêté du 24 octobre 2005 susvisé, conformément aux conditions et procédures indiquées à l'annexe n° 3.11 (nouveau).

Art. 2 - Sont ajoutées à la liste des prestations administrative, telle que fixée par l'arrêté du 24 octobre 2005 susvisé, les prestations administratives suivantes :

3- Services vétérinaires et zootechnie :

*** Activités exercées selon les cahiers des charges :**

- Les équipements et les conditions sanitaires qui doivent être fournis dans les moyens de transport des viandes et des abats : annexe 3.47.

- La création des centres spécialisés dans le contrôle de la croissance chez les ovins et les caprins : annexe 3.48.

- La création des centres spécialisés dans le contrôle de la productivité du lait chez les ovins et les caprins : annexe 3.49

- La création des centres spécialisés dans le contrôle de la productivité du lait chez les bovins : annexe 3.50.

Art. 3 - Les directeurs généraux et les directeurs des services centraux du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques et les chefs d'entreprises et des établissements publics sous tutelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 29 novembre 2008.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*
Abdessalem Mansour

Vu

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

⁽¹⁾ Le cahier des charges est publié uniquement en langue arabe.

SYSTEME D'INFORMATION
ET DE COMMUNICATION ADMINISTRATIVE
SICAD

GUIDE DU CITOYEN

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen

Référence : Arrêté du Ministre deen date dutel que
modifié par l'arrêté en date.....

(JORT N° du.....)

Organisme : Ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques

Domaine de la prestation : Les services vétérinaires

Objet de la prestation : Certificat de validité d'un véhicule de transport des viandes ou des produits de la mer ou des produits de volaille

Conditions d'obtention

- Le propriété d'un véhicule de transport conforme aux conditions sanitaires exigées pour le transport :

Des viandes (conformément aux dispositions du cahier des charges fixant les équipements et les conditions sanitaires qui doivent être fournis dans les moyens de transport des viandes et des abats).

* Ou des produits de la mer : produits de la pêche ou coquillages

* Ou des produits de volaille

Pièces à fournir

- Une demande sur un papier ordinaire au nom du commissaire régional au développement agricole concerné

- Une copie de la carte d'identité nationale du propriétaire du véhicule de transport

- Une copie de la carte grise du véhicule de transport

Etapes de la prestation	Intervenants	Délais
- Dépôt du dossier - Vérification de la conformité du véhicule aux conditions sanitaires exigées - Elaboration et signature du certificat - Délivrance du certificat	Le demandeur L'arrondissement de la production animale L'arrondissement de la production animale L'arrondissement de la production animale	7 jours à partir de la date de dépôt du dossier

Lieu de dépôt du dossier
Service : Le bureau d'ordre du commissariat régional au développement agricole concerné Adresse : Le siège du commissariat régional au développement agricole concerné

Lieu d'obtention de la prestation
Service : Le bureau d'ordre du commissariat régional au développement agricole concerné Adresse : Le siège du commissariat régional au développement agricole concerné

Délai d'obtention de la prestation
7 jours à partir de la date du dépôt de dossier

Références législatives et réglementaires
- Loi n° 94-86 du 23 juillet 1994, relative aux circuits de distribution des produits agricoles et de la pêche - Décret n° 95-1474 du 14 août 1995, portant désignation de l'autorité compétente en matière de contrôle technique à l'importation et à l'exportation des produits de la pêche et d'agréeage des locaux - Arrêté des ministres de l'agriculture, de la santé publique et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur du 27 avril 1985, édictant les prescriptions sanitaires générales relatives au transport des viandes, abats et issues - Arrêté du ministre de l'agriculture du 28 novembre 1995, fixant les conditions d'entreposage et de transport des produits de pêche - Arrêté du ministre de l'agriculture du 28 novembre 1995, fixant les conditions sanitaires de conservation, d'entreposage et de transport des mollusques bivalves vivants - Arrêté du ministre de l'agriculture du 6 août 1996, relatif aux normes d'hygiène et à l'inspection sanitaire vétérinaire dans les établissements industriels d'abattage et de découpage de volaille - Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 29 novembre 2008, portant approbation du cahier des charges fixant les équipements et les conditions sanitaires qui doivent être fournis dans les moyens de transport des viandes et des abats.

SYSTEME D'INFORMATION
ET DE COMMUNICATION ADMINISTRATIVE
SICAD

GUIDE DU CITOYEN

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen

Référence : Arrêté du Ministre de en date du tel que
modifié par l'arrêté en date.....
(JORT N° du.....)

Organisme : Ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques

Domaine de la prestation : La production animale

Objet de la prestation : Les équipements et les conditions sanitaires qui doivent être fournis dans les moyens de transport des viandes et des abats (cahier des charges)

Conditions d'obtention

- Le respect des clauses du cahier des charges approuvé par l'arrêté du ministre de l'agriculture du.....

Pièces à fournir

Etapes de la prestation	Intervenants	Délais
- Retrait du cahier des charges - Dépôt du cahier des charges - Constat technique pour vérifier le respect des clauses du cahier des charges	Toute présumée voulant exercer l'activité Toute présumée voulant exercer l'activité Les agents de contrôle	

Lieu de dépôt du dossier

Service : L'arrondissement de la production animale relevant du commissariat régional au développement agricole concerné

Adresse : Le siège de l'arrondissement de la production animale relevant du commissariat régional au développement agricole concerné

Lieu d'obtention de la prestation

Service : L'arrondissement de la production animale relevant du commissariat régional au développement agricole concerné

Adresse : Le siège de l'arrondissement de la production animale relevant du commissariat régional au développement agricole concerné

Délai d'obtention de la prestation

Immédiatement

Références législatives et réglementaires

- Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 29 novembre 2008, portant approbation du cahier des charges fixant les équipements et les conditions sanitaires qui doivent être fournis dans les moyens de transport des viandes et des abats.

SYSTEME D'INFORMATION
ET DE COMMUNICATION ADMINISTRATIVE
SICAD

GUIDE DU CITOYEN

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen

Référence : Arrêté du Ministre deen date dutel que
modifié par l'arrêté en date.....
(JORT N° du.....)

Organisme : Ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques

Domaine de la prestation : La production animale

Objet de la prestation : Création des centres spécialisés dans le contrôle de la croissance chez les ovins et les caprins (cahier des charges)

Conditions d'obtention

- Le respect des clauses du cahier des charges approuvé par l'arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du.....

Pièces à fournir

-

Etapes de la prestation

Intervenants

Délais

- Retrait du cahier des charges
- Dépôt du cahier des charges
- Constat technique pour vérifier le respect
des clauses du cahier des charges

Toute présumée voulant exercer l'activité

Toute présumée voulant exercer l'activité

La commission centrale et les commissions
régionales

Lieu de dépôt du dossier

Service : Le commissariat régional au développement agricole concerné

Adresse : Le siège du commissariat régional au développement agricole concerné

Lieu d'obtention de la prestation

Service : Le commissariat régional au développement agricole concerné

Adresse : Le siège du commissariat régional au développement agricole concerné

Délai d'obtention de la prestation

Immédiatement

Références législatives et réglementaires

- Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 29 novembre 2008, portant approbation du cahier des charges relatif à la création des centres spécialisés dans le contrôle de la croissance chez les ovins et les caprins.

SYSTEME D'INFORMATION
ET DE COMMUNICATION ADMINISTRATIVE
SICAD

GUIDE DU CITOYEN

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen

Référence : Arrêté du Ministre deen date dutel que
modifié par l'arrêté en date.....
(JORT N°..... du.....)

Organisme : Ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques

Domaine de la prestation : La production animale

Objet de la prestation : Création des centres spécialisés dans le contrôle de la productivité du lait chez les ovins et les caprins (cahier des charges).

Conditions d'obtention

- Le respect des clauses du cahier des charges approuvé par l'arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du.....

Pièces à fournir

-

Etapes de la prestation

- Retrait du cahier des charges
- Dépôt du cahier des charges
- Constat technique pour vérifier le respect
des clauses du cahier des charges

Intervenants

Toute présumée voulant exercer l'activité
Toute présumée voulant exercer l'activité
La commission centrale et les commissions
régionales

Délais

Lieu de dépôt du dossier

Service : Le commissariat régional au développement agricole concerné

Adresse : Le siège du commissariat régional au développement agricole concerné

Lieu d'obtention de la prestation

Service : Le commissariat régional au développement agricole concerné

Adresse : Le siège du commissariat régional au développement agricole concerné

Délai d'obtention de la prestation

Immédiatement

Références législatives et réglementaires

- Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 29 novembre 2008, portant approbation du cahier des charges relatif à la création des centres spécialisés dans le contrôle de la productivité du lait chez les ovins et les caprins.

SYSTEME D'INFORMATION
ET DE COMMUNICATION ADMINISTRATIVE
SICAD

GUIDE DU CITOYEN

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen

Référence : Arrêté du Ministre deen date dutel que
modifié par l'arrêté en date.....

(JORT N°..... du.....)

Organisme : Ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques

Domaine de la prestation : La production animale

Objet de la prestation : Création des centres spécialisés dans le contrôle de la productivité du lait chez les bovins (cahier des charges).

Conditions d'obtention

- Le respect des clauses du cahier des charges approuvé par l'arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du.....

Pièces à fournir

Etapes de la prestation	Intervenants	Délais
- Retrait du cahier des charges	Toute présumée voulant exercer l'activité	
- Dépôt du cahier des charges	Toute présumée voulant exercer l'activité	
- Constat technique pour vérifier le respect des clauses du cahier des charges	La commission centrale et les commissions régionales	

Lieu de dépôt du dossier
Service : Le commissariat régional au développement agricole concerné Adresse : Le siège du commissariat régional au développement agricole concerné

Lieu d'obtention de la prestation
Service : Le commissariat régional au développement agricole concerné Adresse : Le siège du commissariat régional au développement agricole concerné

Délai d'obtention de la prestation
Immédiatement

Références législatives et réglementaires
- Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 29 novembre 2008, portant approbation du cahier des charges relatif à la création des centres spécialisés dans le contrôle de la productivité du lait chez les bovins.

NOMINATION

Par arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 2 janvier 2009.

Monsieur Ridha Sfaxi est nommé membre représentant le ministère du tourisme au conseil d'administration de la société nationale d'exploitation et de distribution des eaux, et ce, en remplacement de Monsieur Mouldi Mhedhbi.

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN.0330.7921

Certifié conforme : le président directeur général de l'I.O.R.T

"Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernorat de Tunis le 21 janvier 2009"



Edition : 2008

ISBN 9973-39-095-4

Nombre de pages : 464 (A-F)

Format : 13 X 20 cm

Prix : 10D,000

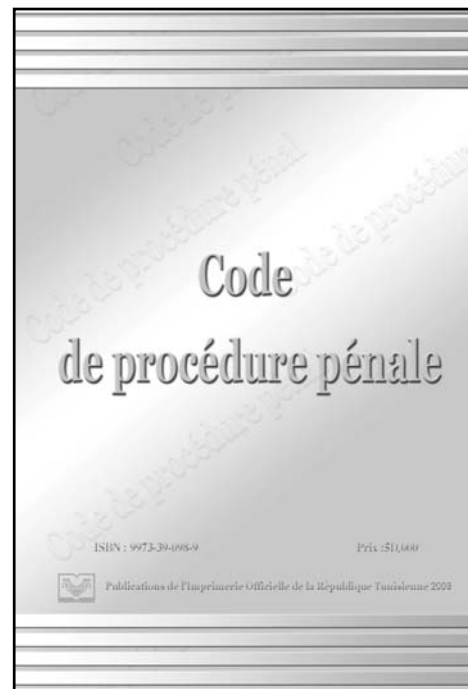
Edition : 2008

ISBN 9973-39-098-9

Nombre de pages : 297 (A-F)

Format : 13 X 20 cm

Prix : 5D,000



* Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.

* Plus 300 millimes (Timbre fiscal) pour chaque facture émise.

* لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.

* يضاف للثمن 300 ملليم (طابع جبائي) على كل فوترة.



Edition : 2008

ISBN 9973-946-41-3

Nombre de pages : 270 (A-F)

Format : 13 X 20 cm

Prix : 5D,000

Edition : 2008

ISBN 9973-39-071-7

Nombre de pages : 198 (A-F)

Format : 13 X 20 cm

Prix : 5D,000



* Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.

* Plus 300 millimes (Timbre fiscal) pour chaque facture émise.

* لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.

* يضاف للثمن 300 ملليم (طابع جبائي) على كل فوترة.

Année 2009

ABONNEMENT

au Journal Officiel de la République Tunisienne

Lois, Décrets et Arrêtés

TARIFS en dinars tunisiens

TUNISIE

Edition originale (arabe) : 24,000
Traduction française : 33,000
Edition originale A + F : 45,000
Traduction anglaise : 33,000

PAYS DU MAGHREB

Edition originale (arabe) : 56,000
Traduction française : 65,000
Edition originale A + F : 77,000
Traduction anglaise : 65,000

AFRIQUE ET EUROPE

Edition originale (arabe) : 66,000
Traduction française : 81,000
Edition originale A + F : 95,000
Traduction anglaise : 81,000

AMERIQUE ET ASIE

Edition originale (arabe) : 86,000
Traduction française : 106,000
Edition originale A + F : 174,000
Traduction anglaise : 106,000

F.O.D.E.C. 1%
et frais d'envoi par avion en sus

Pour l'acquisition de votre abonnement au Journal Officiel :

Contactez le siège de l'Imprimerie Officielle, avenue Farhat Hached, 2098 Radès - Tél. : 71.434.211 ou l'un des bureaux de vente ci-après :

- * 1000 - Tunis : 1 rue Hannon - Tél. : 71.329.637
- * 4000 - Sousse : Cité C.N.R.P.S rue Rabat –
Tél. : (73) 225.495
- * 3051 - Sfax : Centre El Alia, route El Aïn, Km 2.2
Sfax - Tél. : (74) 460.422

Le paiement se fera en espèces ou par chèques ou par virement postal ou bancaire au nom de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne à l'un des comptes ci-après :

Tunis :

C.C.P. N° 17. 001 00000000 61015 - 85
S.T.B. : Thameur 10.000.0000576088.788.79
B.N.A. : Tunis 03. 000 0100115006046 - 07
U.I.B. : Agence Afrique 12 001 000 35 00 701 004/30
A.T.B. : Agence Mégrine 01.100.028 1104 2433 87 90
Attijari bank (Liberté) : 04 1020 024047001997 - 74
B.I.A..T. (Mégrine) : 08 2030 005230 000028 - 29
Attijari bank (Radès) : 04. 1000 094047001039 - 69

Sousse :

S.T.B. : 10 609 089 1004125 788 66

Sfax :

B.I.A.T. : 08 70300044 30 000018 - 67

Prix du numéro du J.O.R.T de l'année en cours

Edition originale : 0,500 dinars + 1% F.O.D.E.C.

Traduction : 0,700 dinars + 1% F.O.D.E.C.